

KÄSIKIRJOITUS · TYÖVERSIO

Katumus ennen kirvestä

Kuolemanrangaistus Itä-Suomessa 1748–1809

Juri Jukola

SISÄLLYS

I Kirves ja kirjuri

II Mitä laki sanoi

III Mitä käytäntö teki

IV Rangaistuksen osat

V Raja

VI Kuka tiesi ja vaikeni

VII Ei sama laki kaikille

VIII Mitä emme tiedä

IX Se rikos, jota ei sanottu ääneen

X Lukko, kirstu ja hirsipuu

XI Vartija, viila ja karkuri

XII Ne joilla ei ollut taloa

Epilogi Viisi kertaa väärässä

Viitteet

Lähteet ja kirjallisuus

Kirves ja kirjuri

Toukokuun 22. päivän ja 23. päivän välisenä yönä vuonna 1769 talollisenpoika Jöran Johansson Leinonen tuli Paltamon pitäjässä taloon, jossa nukuttiin. Talossa oli leski Anna Kettunen ja hänen kolme lastaan, pojat Jöran ja Eric ja tytär Christin, sekä renki Jöran Waldanen. Kaikki viisi makasivat huoneessaan ja nukkuivat. Leinosella oli keihäs. Neljä heistä kuoli sinä yönä; poika Jöran eli vielä viisi viikkoa ja kuoli 26. kesäkuuta.

Hovioikeus antoi päätöksensä Turussa 17. lokakuuta samana vuonna. Jöran Johansson Leinoselta oli katkaistava oikea käsi, sen jälkeen hänet oli mestattava ja teilattava. Ja päätöksessä on lause, joka on tässä kirjassa tärkeämpi kuin itse tuomio: paikkakunnan papiston oli ennen täytäntöönpanoa työskenneltävä hänen kanssaan, jotta hänet saataisiin todelliseen katumukseen tekonsa johdosta ja siten valmistettava autuaaseen kuolemaan. Sana on *arbets* (työskennellä). Ei rukoilla hänen puolestaan vaan tehdä hänen kanssaan työtä.

Teilaaminen on sana, joka on jäänyt kieleen mutta jonka merkitys on kadonnut. Alun perin se oli kidutusrangaistus, jossa tuomittu sidottiin puolapuilla varustetulle kehikolle, jota kutsuttiin nimellä *stegel* (teili), ja hänen luunsa murskattiin lyömällä tai vyöryttämällä puolien välisiltä kohdilta. Myöhemmin tuomittu pujotettiin pyörään, joka nostettiin paalun nenään yleisön nähtäväksi, ja kuolema saattoi tulla vasta päivien päästä.

Vuoden 1734 laissa se ei enää ollut sitä. Silloin teilaaminen tarkoitti sitä, mitä ruumiille tehtiin mestauksen jälkeen: tuomittu tapettiin ensin kirveellä, ja vasta sitten ruumis pantiin näytille. Mestauspaikalle

pystytettiin kolme paalua. Pää nostettiin yhden nenään, katkaistu oikea käsi toisen, ja ruumis pantiin kolmannelle, jonka alle tarvittiin leveämpi pinta; siihen käytettiin kärrynpyörää. Siitä tulee sanapari *stegel och hjul* (teili ja pyörä).

Teilit eivät olleet syrjässä. Ne pystytettiin maantien varteen, tienristeykseen tai kaupungin laidalle kummulle. Englantilainen matkailija E. D. Clarke pysähtyi elokuussa 1798 vähän Raahesta etelään piirtämään sellaisen. Metsään raivatulla aukealla oli kolme pyörää: yhdellä pää, toisella oikea käsi, kolmannelle keskimmaisella ruumis, joka oli puettu kansan tapaan valkoiseen puseroon ja keltaiseen vyöhön. Clarke kirjoitti muistiin, että keskellä synkkää korpea, jossa vallitsi kuolon hiljaisuus, se oli näky joka puhui kammottavaa kieltä.

Kokkolan rovasti Anders Chydenius sanoi saman selvemmin. Hän piti huhtikuussa 1786 mestaussaarnan Kruunupyyn mestauspaikalla, kun kolmelta sotamieheltä katkaistiin oikea käsi ja kaula. Poikki hakatut kädet ja päät, hän sanoi, naulitaan nyt teilien nenään ja ruumiit asetetaan runkorattaille, jotta korpit kaivaisivat ulos heidän verta janoavat silmänsä ja heidän ruhonsa tulisi kotkille ruoaksi. Kauhistuttava paikka matkamiehille, hän sanoi. Se oli tarkoituskina.

Kolme vuotta myöhemmin, marraskuussa 1772, hovioikeus käsitteli asiaa uudelleen. Mutta syytettynä ei enää ollut Jöran Leinonen, sillä hän oli kuollut. Syytettyinä olivat Kajaanin kirkkoherra, maisteri Olof Westzyntius, kappalainen, maisteri Isaac Frosterus, ja kruununvouti Christian Castreen.

Kaksi ensimmäistä olivat *warit Leinonen till afrättsplatsen följachtige* (seuranneet Leinosta mestauspaikalle) ja koettaneet valmistaa hänet autuaaseen kuolemaan. Kolmas oli toimittanut teloituksen.

Syyte kuului, että Leinonen oli saanut kärsiä kuolemanrangaistuksen *uti förhårdadt tilstånd* — paatuneessa tilassa. Sana ei tarkoita sitä, ettei häntä olisi ehditty valmistaa, vaan sitä että valmistaminen oli epäonnistunut. Hän kuoli katumatta.

Kun niin oli käynyt, siitä olisi lain mukaan pitänyt lähteä ilmoitus maaherralle, ja täytäntöönpanoa olisi pitänyt lykätä siihen asti. Niin ei tehty. Käräjäoikeus vapautti kaikki kolme, ja hovioikeus hyväksyi vapauttamisen Turussa 26. marraskuuta 1772 ja muutti päätöstä vielä siten, että heidät vapautettiin myös heille tuomitusta vankeudesta.

Määräys valmistaa tuomittu kuolemaan ei ollut Leinosen tuomion erityispiirre. Se on jokaisessa vahvistetussa kuolemantuomiossa, ja sanamuoto on lähes muuttumaton vuosikymmenestä toiseen: asianomaisen papiston tulee Jumalan pyhän sanan sopivilla esityksillä pyrkiä saamaan tuomittu todelliseen tuntoon ja katumukseen tekemästään rikoksesta, ja siten valmistaa hänet autuaaseen kuolemaan. Tämän kirjan aineistossa se toistuu 228 sivulla. Sana *oberedd (valmistautumaton)* esiintyy kahdella, ja molemmat ovat Jöran Leinosen juttu. Kaava toimi siis kahdellasadalla sivulla ja petti kerran, ja se kerta vei kolme virkamiestä oikeuteen.

Velvollisuus ei tullut rikoskaaresta. Vuoden 1734 laissa, jonka nojalla mestattiin, ei ole sanaakaan siitä, että tuomitun on oltava valmis kuolemaan. Se tulee vuoden 1686 kirkkolaista, joka oli Suomessa voimassa vuoteen 1870. Eikä se säädös puhu katumuksesta abstraktisti vaan viinasta: papiston oli valvottava, ettei niille vangeille, joille oli määrätty päivä valmistautua kuolemaan, annettaisi viiniä, olutta tai paloviinaa niin paljon että he juopuisivat, koska juopunut on kykenemätön pitämään katuja ajatuksia ja rukoilemaan Jumalalta autuaasta loppua.

Kuolemaan tuomitulle annettiin ennen teloitusta juotavaa. Se oli tapa, ja niin yleinen että se kiellettiin lailla ensin vuonna 1686 ja uudestaan kirjeenä valtakunnan hovioikeuksille marraskuussa 1690. Kiellon syy ei ollut sopivaisuus. Juopunut ei kykene katumaan, ja rangaistus vaati tuomitun tajuissaan. Sielun oli oltava paikalla, kun kirves putosi.

Valtio oli tappanut miehen, joka oli tappanut viisi ihmistä. Se ei ollut kiistanalaista. Kiistanalaista oli, oliko hänet tapettu liian aikaisin, ennen kuin hän oli sielullisesti valmis kuolemaan, ja se oli niin vakava kysymys, että siitä käytiin oikeutta. Pitäjän ylin pappi ja kruunun ylin virkamies istuivat vastaajien penkillä sen vuoksi.

Meidän aikamme oikeus tuntee monenlaisia teloitusta koskevia virheitä. Se tuntee väärän tuomion, kohtuuttoman rangaistuksen ja epäinhimillisen täytöntöönpanotavan. Se ei tunne käsitettä liian aikaisin kuollut sielu. Tämä järjestelmä tunsu.

Kirjan aihe on kuolemanrangaistus Itä-Suomessa 1748–1809. Aineisto on Kansallisarkiston digitoitua tuomiokirja-aineistoa: hovioikeuden päätöstaltioita, rikosasiain pöytäkirjoja ja renovoituja tuomiokirjoja Ilomantsista, Liperistä, Kiteeltä, Tohmajärveltä, Pielisjärveltä, Kontiolahdelta, Sotkamosta, Paltamosta, Iisalimesta, Kuopiosta, Juvalta ja Kangasniemeltä.

Se on rajaseutu. Vuoden 1721 rauhan jälkeen Ruotsin puolelle jäi ortodoksisesta Karjalasta vain kaksi seurakuntaa, Ilomantsi ja Liperi, ja kaikki muu — Sortavala, Salmi, Suistamo, Käkisalme — jäi rajan taakse. Juuri sitä kahta pitäjää varten oli olemassa kuninkaallisia säädöksiä, joita ei tarvittu missään muualla valtakunnassa. Aineisto on siis kapea maantieteellisesti ja outo sisällöllisesti, ja se on hyvä yhdistelmä, koska siinä näkyy asioita joita muualta ei näy.

Tästä aineistosta saa helposti sen kuvan, että 1700-luvun oikeus oli mielivaltainen ja verinen. Ihmisiä mestattiin eläimeen sekaantumisesta. Naisia poltettiin roviolla lapsenmurhasta. Mies menetti kätensä ennen kuin menetti päänsä, ja ruumis pantiin maantien varteen rattaalle. Kaikki tuo on totta.

Samassa aineistossa perusteettomasta ilmiannosta sakotettiin 20 taalaria ja määrättiin julkinen anteeksipyyntö. Mieleltään vajaata ei rangaistu lainkaan, vaan hänet määrättiin hoitoon. Humalatila lievensi, ja osapuolten sovinto alensi sakkoa. Ja kun näyttö jäi kahta valallista todistajaa vähemmäksi, syytetty vapautettiin — niin usein, että sana *befriad* (vapautettu) esiintyy tässä aineistossa 1 400 sivulla ja sana *halshuggas* (mestattava) noin 200:lla. Vapauttaminen oli tavallisin lopputulos ja mestaus harvinainen.

Se tekee kirjan kysymyksestä toisen kuin miltä se aluksi näyttää. Kysymys ei ole, miksi he olivat julmia. Kysymys on, mistä he olivat tarkkoja ja miksi juuri niistä asioista.

Syyskuussa 1772 hovioikeus käsitteli Pielisjärven Lammassalosta kotoisin olevaa sotilasta Jacob Lundia ja hänen tytärpuoltaan Helena Neoviaa. Molemmat oli käräjäoikeudessa tuomittu kuolemaan, ja Lund mestattiin ja teilaattiin.

Rikos on syytä selittää, koska nykylukija lukee sen väärin. Nykyoikeudessa aikuisen ja lapsipuolen suhde on rikos aikuisen ja lasta vastaan: on tekijä ja on uhri. Vuoden 1734 laki ei tuntenut sitä jaottelua. Se tuns *sukurutsan*, ja sukurutsa oli rikos Jumalan säätämää järjestystä vastaan. Rikoskaaren 59 luku luettelee kielletyt sukulaisuus- ja lankoussuhteet nimeltä, ja niiden joukossa on nimenomaisesti mies ja hänen tytärpuolensa. Rangaistus on molemmille sama, ja pykälässä lukee: *tå skola the begge halshuggas, och ej i Kyrkiogård begrafwas* (silloin heidät molemmat mestattakoon,

eikä heitä haudattako kirkkotarhaan). Ja koska Lund oli naimisissa, tekoon liittyi lisäksi huoruus, mikä ankaroiitti tuomiota vielä: mies teilattavaksi, nainen roviolle poltettavaksi.

Laki ei siis kysynyt, kumpi aloitti tai kumpi oli toisen vallassa. Se kysyi, olivatko he keskenään kielletyssä suhteessa, ja koska olivat, molemmat olivat syyllisiä. Sitä taustaa vasten kannattaa lukea, mitä hovioikeus kirjoitti Helena Neoviasta.

Helena Neovian kohdalla hovioikeus laski hänen ikänsä. Hän täyttäisi 16 tulevana mikkelinpäivänä, ja asia oli alkanut hänen 13. ikävuodellaan. Siinä iässä hänellä ei ollut voinut olla sitä ymmärrystä teon törkeydestä ja siitä seuraavasta ankarasta rangaistuksesta, joka olisi hänet siitä pidättänyt. Sitä uskottavampaa on, kirjoittaa hovioikeus, että isäpuoli oli hänet siihen houkutellettu ja vietelty.

Kuningas säästi hänen henkensä. Tilalle tuli 30 paria vitsoja, kolme lyöntiä parista. Rangaistus laskettiin pareina eikä lyönteinä: yksi pari tarkoitti kahta vitsaa tai raippaa, jotka otettiin käteen yhdessä, ja niillä annettiin päätöksessä määrätty määrä lyöntejä, tavallisesti kolme. Sen jälkeen pari heitettiin pois ja otettiin uusi, koska vitsa kului ja pehmeni käytössä ja uusi löi kovemmin. Miesten rangaistuksessa käytettiin raippoja, *spö*, ja naisten vitsoja, *ris*, jotka olivat lievemmat. Helena Neovian tuomio tarkoitti siis 90 lyöntiä.

Ja päätöksessä on ehto. Mikäli hän, joka edellä esitetyn mukaan ei ole 16:ta vanhempi ja joka kärkeäoikeuden pöytäkirjan mukaan on heikkoa ruumiinlaatua, kykenee kestämaan niin monta paria ilman hengenvaaraa. Hovioikeus siis pysähtyi laskemaan, kestäkö 16-vuotias heikkorakenteinen tyttö 90 lyöntiä ilman että kuolee. Sen jälkeen hänet oli vietävä Tukholman työhuoneeseen pidettäväksi siellä työssä koko elinaikansa.

Sama oikeus, joka määräsi tytön elinikäiseen pakkotyöhön, pysähtyi laskemaan hänen ruumiinsa kantokykyä. Sama oikeus, joka katkoi

käsiä ja seivästi päitä, kieltäytyi tappamasta miestä ennen kuin tämä oli valmis kuolemaan, ja kun niin kuitenkin kävi, nosti syytteen omia virkamiehiään vastaan. Se ei ole julmuutta eikä armoa. Se on eri logiikka, ja sitä logiikkaa tämä kirja yrittää selittää.

Mitä laki sanoi

Vuoden 1734 laki hyväksyttiin valtiopäivillä ja se astui voimaan Suomessa kaksi vuotta myöhemmin. Se korvasi keskiaikaisen maanlain ja kaupunginlain, ja se oli voimassa niin kauan, että sen osia on Suomen laissa yhä.

Rikoksia käsittelee sen viides osa, rikoskaari. Siinä on kuusikymmentäyksi lukua, ja jo niiden järjestys kertoo, mitä pidettiin vakavimpana.

Ensimmäiset luvut käsittelevät Jumalaa. Toinen luku on taikuudesta ja taikauskosta, kolmas kiroilusta ja sapatinrikkomisesta. Vasta niiden jälkeen tulevat valtakunta ja kuningas: maanpetos, majesteettirikos, kapina, rahanväärennys. Sitten kaksinnaiminen, eläimeen sekaantuminen ja murhapoltto. Kahdestoista luku on murhasta.

Ihmisen henki tulee siis kahdennessatoista luvussa. Sitä ennen on tullut yksitoista lukua asioita, jotka olivat vakavampia.

Lakikirjan alkuun oli painettu jotain muuta kuin lakia.

Olaus Petrin tuomarinohjeet kirjoitettiin 1500-luvulla, ja ne oli painettu vuoden 1734 lain alkuun. Niissä lukee, että kaikkea lakia on älyllä käytettävä, sillä suurin oikeus on suurin vääräys. Ja että mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan.

Ne olivat siis siinä ensimmäisillä sivuilla, ennen kuin pykälät alkoivat, ja ne luettiin ennen kuin tuomittiin. Sen jälkeen tuomittiin niin kuin tuomittiin.

Ristiriita ei ole nykylukijan keksimä. Se oli painettu samaan kirjaan.

Kuolemanrangaistuksella uhattujen rikosten määrä on ilmoitettu eri lähteissä eri tavoin, koska laskutapa vaihtelee: osa pykälistä uhkaa kuolemalla vain tietyissä olosuhteissa. Suuruusluokka on kuitenkin selvä. Rikoskaassa niitä on lähes seitsemänkymmentä, ja 1740-luvun asetukset lisäsivät niihin muutaman.

Useimmissa pykälissä rangaistus ilmoitetaan ilman vaihtoehtoa. Eläimeen sekaantumisesta sanotaan, että se joka sen tekee *skal halshuggas, och i båle brännas (mestattakoon ja poltettakoon roviolla)*, ja siihen ei liity ehtoa eikä harkintaa. Sama koskee murhaa, lapsenmurhaa ja tahallista tappoa.

Mutta ei kaikkia. Neljästoista luku, joka käsittelee vanhempiin kohdistuvaa väkivaltaa, kuuluu näin: jos lapsi lyö omaa isäänsä tai äitiään, *miste lifwet, eller straffes med fyratijo par spö, tretijo par ris, eller en månads fängelse wid watn och bröd, efter omständigheterna (menettäköön henkensä, tai rangaistakoon 40:llä parilla raippoja, 30:llä parilla vitsoja, tai kuukauden vankeudella vedellä ja leivällä, olosuhteiden mukaan)*.

Neljä vaihtoehtoa ja lupa valita niiden väliltä. Kaksi viimeistä sanaa, *efter omständigheterna*, ovat ne joilla tuomioistuimien sai liikkumavaraa — ja aineiston perusteella se käytti sitä joka kerta samalla tavalla.

Todistelusta säädettiin toisaalla, oikeudenkäymiskaaressa, ja siellä on tämän aineiston tärkein yksittäinen pykälä.

Sen 17 luvun 33 § asettaa näyttökynnyksen. Yksi todistaja ei riitä. Epäily ei riitä. Ilmianto ei riitä. Jos näyttö jää sen alle, syytetty on vapautettava.

Se pykälä esiintyy tässä aineistossa 434 sivulla, ja se on syy siihen, miksi sana *befriad (vapautettu)* esiintyy 1 400 sivulla ja sana *halshuggas (mestattava)* noin 200:lla.

Ja se selittää myös sen, miksi tunnustuksella oli niin suuri merkitys. Kun näyttökynnys oli korkea, tunnustus oli usein ainoa tie tuomioon — ja siksi näissä asiakirjoissa toistuu sanapari *egen bekännelse (oma tunnustus)* sekä maininta siitä, että tunnustus on *styrkt af omständigheter (vahvistettu olosuhteilla)*.

Rikoskaari ei ole ainoa laki, jonka nojalla näissä päätöksissä tuomitaan.

Vuoden 1686 kirkkolaki oli voimassa Suomessa vuoteen 1870 asti, ja se säänteli asioita, jotka olivat rikosprosessin keskellä. Sen IX luku koskee julkista kirkkorangaistusta, jota käräjäoikeus tuomitsi samassa päätöksessä sakkojen ja raippojen kanssa. Sen XVIII luvussa määrätään, keiden ruumiit haudataan syrjään kirkkotarhaan. Ja siellä on myös velvollisuus valmistaa kuolemaan tuomittu kuolemaansa — se, jonka laiminlyönnistä Kajaanin kirkkoherra ja kappalainen joutuivat oikeuteen.

Näiden kahden lisäksi tulee kolmas kerros: erilliset kuninkaalliset asetukset ja kirjeet, jotka säätelivät yksittäisiä kysymyksiä. Tässä aineistossa niitä on tunnistettu toistakymmentä, ja ne ulottuvat vuodesta 1684 vuoteen 1780. Ne koskevat raskauden salaamista, kreikanuskoisen häpeärangaistusta, Venäjän alamaisten tuomitsemista, varkaiden rangaistuksen kolminkertaistamista, nuoren säästämistä kuolemanrangaistukselta, lääkärien palkkioita ja kuolemanrangaistuksen lieventämistä.

Ja neljäs kerros on se, jota ei tavallisesti lasketa lainsäädännöksi lainkaan: hovioikeuden omat yleiskirjeet alaisilleen tuomioistuimille. Turun hovioikeus antoi lokakuussa 1752 kahden viikon sisällä kaksi sellaista, ja niistä toinen — 26. päivältä — määräsi, miten maksamatta jäänyt sakko muunnetaan raipoiksi.

Se kysymys koski useampaa ihmistä kuin yksikään kuninkaallinen asetus näissä pitäjissä, koska useimmat tuomitut olivat köyhiä.

Neljä kerrosta siis: rikoskaari, kirkkolaki, kuninkaalliset erillissäädökset ja hovioikeuden yleiskirjeet. Ne toimivat yhtä aikaa ja samassa päätöksessä.

Kun Beata Danielsdotter tuomittiin vuonna 1772 tappamastaan naisesta, päätöksessä viitataan rikoskaaren 24 luvun 1 §:ään, sen 11 lukuun ja rangaistuskaaren III luvun 7 §:ään — ja hänen hautaamisensa syrjään kirkkotarhaan tulee kirkkolaista. Neljä lainkohtaa kolmesta eri laista yhden ihmisen kohtalosta.

Se on tavallinen päätös eikä poikkeus. Ja se tarkoittaa, ettei näitä asiakirjoja voi lukea rikoskaari kädessä. Kirja, joka riittää yhden päätöksen ymmärtämiseen, ei ole yksi kirja.

Mitä käytäntö teki

Käräjäoikeus ei saanut panna kuolemantuomiota täytäntöön. Se sai tuomita, mutta tuomio oli lähetettävä hovioikeuteen, ja vasta siellä ratkaistiin mitä sille tehdään. Sellaista asiaa sanottiin alistetuksi, ja siitä syntyi oma asiakirjasarjansa: alistettujen asiain päätöstaltiot.

Tämän kirjan aineisto on pääosin sitä sarjaa, ja sarjan nimi on tarkempi kuin miltä se kuulostaa. Se ei ole kuolemantuomioiden sarja. Se on sarja asioita, joita käräjäoikeus ei ratkaissut yksin.

Niitä oli kahdenlaisia. Kuolemantuomio oli lain mukaan pakko alistaa. Mutta ylös lähetettiin myös asioita, joissa käräjäoikeus oli vapauttanut syytetyn tai jättänyt hänet tuomitsematta — silloin kun asia oli vakava ja näyttö epäselvä. Sarjassa on siis molemmat päät: se mitä ei saanut panna täytäntöön, ja se mitä ei uskaltanut päättää.

Sen huomaa määristä. Tässä aineistossa sana *befriad* (vapautettu) esiintyy 1 400 sivulla ja sana *halshuggas* (mestattava) noin 200:lla. Sarjan tavallisin lopputulos ei ollut kuolema vaan se, ettei syyllisyyttä saatu näytetyksi.

Yksi lainkohta hallitsee tätä aineistoa yli muiden. Se on oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 33 §, ja se koskee näyttökynnystä: yksi todistaja ei riitä, eikä ilmianto tai epäluulo riitä. Jos näyttö jää sen alle, syytetty vapautetaan.

Pykälään viitataan aineistossa 434 sivulla. Se vapautti tässä kirjassa luetuista ihmisistä kolmetoista.

Se ei ollut lievennys eikä armo vaan menettelysäätö, ja sen toinen puoli oli se, että syytteen nostaminen kantoi riskin. Perusteettomasta ilmiannosta sakotettiin 20 taalaria ja määrättiin julkinen anteeksipyyntö, ja jos ilmiantaja ei kyennyt maksamaan, hänet piiskattiin. Saman 20 taalarin sakon sai todistaja, joka oli salannut sen minkä tiesi. Puhuminen väärin ja vaikeneminen maksoivat saman verran.

Kun kuolemantuomio saapui hovioikeuteen, sille saattoi tapahtua yhdeksän eri asiaa. Ne on syytä erottaa toisistaan, koska ne eivät ole saman asian eri asteita vaan eri asioita.

Vahvistus. Hovioikeus totesi tuomion oikeaksi ja määräsi sen pantavaksi täytäntöön. Päätöksessä on silloin toimeenpanomääräys: paikkakunnan tavallinen mestauspaikka, se mitä ruumiille tehdään, ja määräys papistolle valmistaa tuomittu autuaaseen kuolemaan.

Kuninkaan armo. Tuomio jäi voimaan, mutta rangaistus vaihdettiin. Tämä oli tavallisin tapa, jolla vahvistettavaksi kelpaava kuolemantuomio jäi panematta täytäntöön, ja siihen liittyy se kolmiosainen paketti, josta kerrottiin luvussa IV.

Ja armo ei rajoittunut tapauksiin, joissa teko oli epäselvä tai lievä. Sotilas Matts Larsinpoika Heikkinen tuomittiin Sotkamon ylimääräisillä käräjillä vuonna 1762 menettämään henkensä. Hän oli tunnustanut raiskanneensa talollisen tyttären, joka oli teon aikaan yksitoista vuotta ja runsaat neljä kuukautta, ja hänet katsottiin muiden seikkojen nojalla syylliseksi myös tytön isosisareen, joka oli neljätoista ja puoli ja palveluksessa Heikkisen taloudessa.

Hovioikeus totesi hänen tehneen itsensä syypääksi kuolemanrangaistukseen. Sitten tuli sama kaava kuin muissakin: *Kongl. Majjtt hafwer, i anseende til wissa i thetta måhl förekomne omständigheter, i nåder behagat straffet ... lindra.* Tilalle tuli 40 paria

raippoja, yksi sunnuntai kirkkorangaistusta, linnoitustyö Helsingissä ja vakava varoitus.

Heikkisen tapaus sulkee pois helpon selityksen. Jos armahdukset olisivat kohdistuneet vain lieviin tekoihin tai epäselvään näyttöön, kahden lapsen raiskauksesta tunnustanut mies ei olisi saanut samaa kaavaa kuin muut. Hän sai sen.

Armoa käytettiin myös paljon pienemmissä asioissa. Vuonna 1756 talollisenpoika Jöran Järvinen `[?]` oli oman tunnustuksensa mukaan haukkunut appeaan, talollinen Pehr Suorsaa. Käräjäoikeus tuomitsi hänet siitä rangaistukseen, jonka hän päätöksen mukaan oli ansainnut — mutta kuningas katsoi asiassa esiin tulleet lieventävät seikat ja lievensi rangaistuksen: kahdeksan päivää vankeutta vedellä ja leivällä, julkinen anteeksipyyntö apelle, ja varoitus varoa itseään vastedes sellaisesta ja kaikesta muusta pahatapaisuudesta.

Kuninkaan armo ei siis ollut varattu kuolemantuomioille. Se ulottui haukkumasakkoihin asti, ja se tuli samassa muodossa: *i anseende til wissa härwid förekomne mildrande omständigheter (ottaen huomioon eräät asiassa esiin tulleet lieventävät seikat)*.

Hovioikeuden oma muutos. Hovioikeus ei pyytänyt armoa vaan muutti tuomion itse, koska katsoi ettei se ollut oikeassa suhteessa. Iisalmessa 1770 torpparinpoika Ivar Hiltunen ja varamies Thomas Keinonen olivat murtautuneet tiirikalla torppari Grels Mardikaisen lukittuun aittaan ja vieneet arkusta 60 taalaria kuparirahaa kuparilevyinä. Käräjäoikeus tuomitsi heidät vuoden 1745 varkausasetuksen nojalla *hirtettäväiksi*. Hovioikeus muutti tuomion 20:ksi pariksi raippoja kummallekin ja yhdeksi sunnuntaiksi kirkkorangaistusta. Rahat Mardikainen oli jo saanut takaisin.

Tämä oli tavallisempaa kuin miltä kuulostaa. Ilmaus *ändra Härads Rättens utslag (muuttaa käräjäoikeuden päätöstä)* esiintyy aineistossa 43 sivulla.

Palautus lisätutkintaan. Asia lähetettiin takaisin, koska jotain oli jäänyt selvittämättä. Vuonna 1756 hovioikeus määräsi Kajaanin raastuvanoikeuden toimittamaan lisätutkinnan Anders Hiltusen ja Pähl Larsinpoika Väisäsen asiassa, ja miehet pidettiin sen ajan vangittuina. Kun asiaa käsiteltiin uudelleen, kävi ilmi jotain muuta: paikkakunnalla oli noussut huhu, että Anders Hiltunen oli jo aiemmin riistänyt hengen kahdelta ihmiseltä. Lisätutkinta ei siis vain viivytttänyt asiaa vaan avasi uuden.

Uudelleenarviointi. Hovioikeus katsoi, ettei teko ollutkaan se, miksi käräjäoikeus sen oli lukenut. Vuonna 1772 Maria Ericsson oli tuomittu mestattavaksi ja poltettavaksi lapsenmurhasta: hän oli salannut raskautensa, hakeutunut yksin synnyttämään ja kätkenyt lapsen, ja käräjäoikeus oli hänen kiistämisestään huolimatta katsonut lapsen syntyneen elävänä. Hovioikeus muutti päätöksen niin, että hänet vapautettiin kuolemanrangaistuksesta, ja tilalle tuli raipparangaistus, kaksinkertaiset salavuoteussakot ja kaksi taalaria kirkolle.

Vapauttaminen. Näyttö ei riittänyt. Tämä on aineiston yleisin lopputulos.

Vuonna 1768 naimisissa oleva sotilas Zacharias Karvonen Hyrynsalmelta oli syytettynä siitä, että hän oli joitakin vuosia aiemmin raiskannut Valborg Taurintyttären, irtolainen Pehr Kahkosen vaimon. Karvonen kiisti, näyttöä ei saatu, ja hänet vapautettiin 17 luvun 33 §:n nojalla.

Sen sijaan hänet tuomittiin toisesta asiasta, joka oli tullut esiin samassa yhteydessä: hän oli anastanut nimismies Matthias Sparfilta vuoden ja myynyt sen. Siitä tuli sakko puolet anastetun arvosta, 7 taalaria 21½ äyriä, yksityinen kirkkokuri, ja kymmenen taalaria kuparirahaa Sparfille.

Karvosen kohtalo on päätöksessä kirjattu äyrin tarkkuudella. Valborg Taurintyttärestä sanotaan yksi asia: hänen ilmiantonsa raukeaa.

Se on tämän aineiston rakenne pienoiskoossa. Asiakirja seuraa sitä, jota vastaan syyte nostettiin, ja päästää irti siitä, joka sen nosti.

Rangaistuskelvottomuus. Syytettyä ei voitu rangaista lainkaan mielentilan vuoksi. Tilalle ei tullut rangaistusta vaan hoito ja valvonta, ja se määrättiin sukulaisten vastuulle.

Siirto toiseen tuomiovaltaan. Papiston keskinäinen riita lähetettiin Porvoon tuomiokapituliin, koska asia kuului kirkolliselle tuomioistuimelle.

Toimivallan ylitys. Tämä on yhdeksäs ja erilainen kuin muut: kärjäoikeus ratkaisi asian, jota se ei olisi saanut ratkaista. Ilomantsin diakonin vakoilujutussa 1789 kärjäoikeus tutki asian ja päästi miehen vapaaksi, vaikka valtiorikos kuului oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 2 §:n nojalla hovioikeudelle itselleen.

Ja sitten on kymmenes, jota ei ole missään luettelossa, koska se ei kirjaudu lopputuloksena.

Asia saattoi jäädä kesken, ja sillekin oli oma sanamuotonsa. Juvalla vuonna 1766 talollisenpoika Johan Leskinen oli käynyt käsiksi isäänsä, ja kärjäoikeus tuomitsi hänet menettämään henkensä. Hovioikeus ei vahvistanut eikä lieventänyt vaan totesi, että *målet lämnes på framtiden (asia jätetään tulevaisuuteen)* siltä osin kuin oli kyse pojan lyönnistä — koska todistajat olivat näyttäneet sekä isän että pojan olleen tuolloin juovuksissa. Isä itse sai sakon juopumuksesta ja sapatinrikkomuksesta.

Vahvistettu kuolemantuomio ei myöskään tarkoittanut, että tuomittu kuolisi. Ilomantsin Wuotoniemestä kotoisin oleva Lukei Timopheof tuomittiin mestattavaksi ja teilattavaksi heinäkuussa 1762 veljensä

surmasta. Sen jälkeen hän karkasi. Hänet tuotiin takaisin, ja hän karkasi uudestaan; joulukuussa 1765 käräjöitiin siitä, oliko vartija syyllinen, ja vartija vapautettiin. Mitä Timopheofille lopulta tapahtui, ei näy tässä aineistossa.

Kuisma Omelia tuomittiin menettämään kätensä ja henkensä Ahlbergin surmasta vuonna 1768. Seitsemäntoista kuukautta myöhemmin hänen vankilaansa Kajaaninlinnaan salakuljetettiin neljä viilaa, ja neljä venäläistä oli viilannut pulttinsa lähes poikki. Hän oli siis yhä elossa.

Ja Jöran Leinosen tuomion ja hänen kuolemansa välissä kului niin pitkä aika, että siitä syntyi oma oikeusjuttunsa.

Viivästys ei ollut mekanismi siinä mielessä kuin muut yhdeksän, mutta se oli lopputulos. Kun asia venyi vuosia, se saattoi päättyä siihen että syytetty karkasi, kuoli tai näytö häitui — eikä siitä jäänyt merkintää mihinkään.

Mekanismien takana oli säädöskehikko, joka tiukkeni vuosikymmen vuosikymmeneltä.

Hovioikeuksilta vietiin oikeus lieventää henkirikoksen rangaistusta, ja ratkaisovalta siirtyi kuninkaalle. Sitä säänneltiin niin sanotuilla lieventämisstatuteilla vuosina 1753, 1756 ja 1762, ja niitä täydennettiin vielä 1803. Ja vuonna 1778 Kustaa III vei hovioikeuksilta lopullisen oikeuden panna kuolemantuomio täytäntöön.

Kehitys kulki siis yhteen suuntaan. Mitä pidemmälle vuosisata eteni, sitä harvemmin kuolemantuomion saattoi ratkaista kukaan muu kuin kuningas — ja sitä useammin se päättyi johonkin muuhun kuin kuolemaan. Boströmin kokoamien lukujen mukaan Suomessa

teloitettujen määrä puolittui kolmessakymmenessä vuodessa 1749 ja 1778 välillä.

Mekanismit eivät myöskään pysyneet paikallaan. Sama lopputulos syntyi vuosisadan alkupuolella eri tietä kuin sen lopulla, ja aineisto näyttää sen kahdesta kohdasta.

Liperissä tuomittiin vuonna 1764 Johan Iivananpoika Tarnanen eläimeen sekaantumisesta mestattavaksi ja poltettavaksi roviolla. Seuraavan vuoden päätöksessä lukee, että *Höglofl. Kongl. Hofrätten mildrat Straffet til spöslitande och wisse Åhrs fästningsarbete (korkeasti kiitettävä kuninkaallinen hovioikeus lievensi rangaistuksen raipparangaistukseksi ja määrävuosien linnoitustyöksi)*. Hovioikeus lievensi itse, eikä kuningasta tarvittu.

Vuonna 1801 Matts Staffaninpoika Sallinen todettiin todistajien valallisilla kertomuksilla näytetyksi syylliseksi samaan rikokseen. Päätöksessä sanotaan, että hän oli lain ankaruuden mukaan tehnyt itsensä syypääksi kuolemanrangaistukseen — *dock har Kongl. Majt i deß ofwanberörda Nådiga Rescript...* (kuitenkin on kuninkaallinen majesteetti edellä mainitussa armollisessa reskriptissään...). Hovioikeus totesi tuomion oikeaksi ja jätti lieventämisen kuninkaalle. Sama toistuu vuonna 1802 kahdessa jutussa.

Ero ei ole armeliaisuudessa vaan toimivallassa, ja sen syy on tiedossa. Kustaa III vei vuonna 1778 hovioikeuksilta lopullisen oikeuden panna kuolemantuomio täytäntöön, ja siitä eteenpäin jokainen vahvistettu kuolemantuomio kulki kuninkaan kautta.

Sen näkee myös määrästä. Eläimeen sekaantumisen jutuissa kuninkaan armo mainitaan 1750-luvulta 1780-luvulle noin joka kymmenennellä sivulla; 1790-luvulla joka neljännellä ja 1800-luvun alussa joka kolmannella. Luvut on suhteutettava aineiston omaan jakaumaan, mutta suunta on selvä.

Ja kuvion viimeinen käänne on kirjan kannalta merkittävin. Eläimeen sekaantumisesta tuomittiin kuolemaan yhä vuosina 1800, 1801, 1802, 1804 ja 1805, aivan Ruotsin vallan loppuun asti. Käräjäoikeus tuomitsi, hovioikeus vahvisti tuomion oikeaksi, ja kuningas peruutti sen. Pykälä pysyi voimassa vaikka sitä ei enää pantu täytäntöön, ja koko koneisto kävi joka kerta saman kierroksen läpi.

Järjestelmä, joka ei enää uskonut omaan ankarimpaan rangaistukseensa, ei purkanut sitä. Se lisäsi siihen yhden vaiheen.

Näiden yhdeksän mekanismin erottaminen toisistaan ei ole pilkunviilausta. Ne kertovat eri asioita.

Armo on hallitsijan teko ja se kertoo kuninkaasta. Hovioikeuden oma muutos kertoo tuomioistuimesta, joka katsoi tuomion suhteettomaksi ja korjasi sen omalla vallallaan. Palautus kertoo menettelystä, vapauttaminen näytöstä, rangaistuskelvottomuus syyntakeisuudesta, siirto ja toimivallan ylitys tuomiovaltojen rajoista.

Jos ne lasketaan yhteen ja sanotaan, että kuolemantuomioita lievennettiin usein, saadaan luku joka on oikea ja joka ei kerro mitään. Se peittää sen, että kysymys ei ollut yhdestä käytännöstä vaan yhdeksästä eri tavasta, joilla valtakunta käsitteli asiaa jota se piti liian vakavana ratkaistavaksi yhdessä paikassa.

Rangaistuksen osat

Kun näitä päätöksiä lukee peräkkäin muutaman kymmentä, alkaa huomata, ettei niissä tuomita rangaistuksia vaan kootaan niitä.

Tuomiossa on tavallisesti kolmesta viiteen osaa, ja ne ovat samoja osia kerrasta toiseen. Ne vain vaihtavat paikkaa ja määrää. Yhdessä on raippoja ja kirkkorangaistus ja linnoitustyö, toisessa kirkkorangaistus ja karkotus, kolmannessa käden katkaisu ja mestaus ja teilaus. Osia on seitsemän, ja niistä jokainen tekee eri asian.

Ensimmäinen osa on kipu.

Se annetaan raipoilla, *spö*, tai vitsoilla, *ris*, ja jälkimmäinen oli lievämpi ja tarkoitettu naisille. Määrä ilmoitetaan aina pareina ja lyönteinä paria kohden: 20 paria raippoja, kolme lyöntiä parista, on 60 lyöntiä. Pari oli kaksi raippaa yhdessä kädessä, ja kun sillä oli lyöty määränsä, se heitettiin pois ja otettiin uusi, koska käytetty raippa pehmeni ja löi kevyemmin.

Aineiston pienin luettu määrä on neljä paria ja suurin 40. Kolmas kivun muoto on kujanjuoksu, joka annettiin sotilaille ja jossa rangaistava kulki kahden rivin välissä.

Kipu oli myös se, mihin sakko muutettiin, kun tuomittu ei kyennyt maksamaan. Siitä kerrotaan enemmän luvussa VII, koska siinä on kyse muustakin kuin rangaistuksen muodosta.

Toinen osa on julkinen häpeä, ja se on osista tärkein.

Sen tavallisin muoto oli julkinen kirkkorangaistus. Tuomittu seisoi sunnuntaina seurakunnan edessä, tunnusti ja pyysi anteeksi, ja pappi julisti sen jälkeen rikkomuksen, tuomion ja synninpäästön. Se ei ollut kirkollinen lisä maallisen rangaistuksen päälle, vaan se oli tuomittu maallisessa oikeudessa ja kirjattu samaan päätökseen. Säädos on vuoden 1686 kirkkolain IX luvussa, ja rangaistus toimitettiin siinä seurakunnassa, jossa teko oli tehty — ei siinä, johon tuomittu kuului.

Luetussa aineistossa julkisella häpeällä on neljä muotoa: kirkkorangaistus kirkossa, jalkapuu kirkolla, istuminen kirkon ovella ja jalkapuu kirkon ulkopuolella. Näiden lisäksi tulee julkinen anteeksipyyntö oikeuden edessä, joka annettiin silloin kun loukattu oli tuomitun oma vanhempi, ja kaikkein törkeimmissä tapauksissa taulu tuomitun pään yläpuolella, johon rikos oli kirjoitettuna.

Näiden muotojen välinen ero on koko tämän kirjan kannalta olennainen, ja siihen palataan luvussa VII. Tässä riittää yksi havainto: *osa kaksi ei koskaan jäänyt pois*. Muut osat vaihtelivat, mutta jos tuomittu jäi eloon, hänet nähtiin.

Kolmas osa on hyvitys loukatulle.

Se on rahaa tai sanoja. Rahana se on korvaus vahingosta, miehentappokorvaus vainajan omaisille tai teon kohteen arvo — tapetusta lehmästä maksettiin omistajalle kymmenen taalaria. Sanoina se on julkinen anteeksipyyntö, joka tehtiin oikeuden edessä eikä kirkossa, ja jonka sai se, jota vastaan rikottiin.

Tämä osa erottaa kaksi tasoa, jotka ovat päätöksissä koko ajan rinnakkain. Rikoksesta seurasi rangaistus kruunulle ja hyvitys asianomistajalle, ja niitä käsiteltiin erikseen. Osapuolet saattoivat sopia hyvityksestä keskenään, ja sovinto alensi sakkoa — mutta vain siltä osin kuin kyse oli heidän välisestään. Kruunun osuus jäi. Ja hengen menetyksessä sopiminen ei auttanut lainkaan: rikoskaaren 24

luvun 1 § sanoo sen suoraan, ettei siinä *gälle hwarken förlikning, eller målsägandens förbön* (auta sovinto eikä asianomistajan rukoileminen).

Neljäs osa on vapaus ja työ.

Sen lievin muoto on vankeus vedellä ja leivällä, jota mitattiin päivinä: kahdeksan päivää vartijalle, joka oli päästänyt vangin karkuun, ja 20 päivää sille, joka ei kyennyt maksamaan 80 taalarin sakkoa.

Ankarammat muodot ovat laitoksia, ja niitä on aineistossa kolme. Linnoitustyö tarkoitti Helsinkiä tai Loviisaa, ja se annettiin miehille määrävuosiksi. Työhuone tarkoitti Tukholmaa, ja se annettiin useimmiten naisille; kestot vaihtelevat aineistossa yhdestä vuodesta elinikään. Kolmas on salpietarikeittimö.

Salpietari oli ruudin pääraaka-aine. Mustassa ruudissa on kolme ainesosaa, ja niistä kolme neljäsosaa on salpietaria; loppu on hiiltä ja rikkiä. Ruotsi ei kasvattanut salpietaria eikä sitä louhittu maasta, vaan sitä keitettiin — ja se keitettiin navetan lattian alta.

Karjasuojan maahan kertyy vuosien mittaan virtsaa, ja kun se hajoaa, siihen muodostuu kaliumnitraattia. Kustaa Vaasa julisti tämän vuoksi navetoiden alla olevan maan kruunun omaisuudeksi. Talonpojan velvollisuus oli luovuttaa sitä maata sekä tuhkaa, puita ja lantaa kruunun salpietarikeittimöille, ja määrät olivat säädetyt: viisi tynnyriä hyvää multaa, tynnyri lampaanlantaa, kolme kuormaa puita ja kaksi lyhdettä olkea kultakin täydeltä talolta. Vuodesta 1634 velvollisuus muutettiin veroksi, ja Kaarle XI järjesti koko toimen 1686 samalla tavalla kuin ruotujakolaitoksen: salpietarinkeittäjät jaettiin lääneittäin ja pannakunnittain, aivan kuin sotilaat ruotuihin.

Työ tehtiin paikan päällä taloissa. Navetan lattia revittiin auki muutaman vuoden välein, maa kaivettiin, huuhdeltiin vedellä ja liemi

keitettiin isoissa kuparipadoissa päiviä tai viikkoja, ja siitä nousi ammoniakinhaju yli koko pihan. Kiertävä keittäjä söi ja nukkui talossa sen ajan ja piti navettaa varattuna, joten isännän oma työ seiso. Kansanomainen nimitys keittäjille kertoo, mitä heistä ajateltiin.

Salpietarinkeittäjät olivat kruunun kirjoissa, ja siihen kuului vapautus sotaväenotosta. Se teki keittimöstä myös sijoituspaikan: sinne saattoi joutua kirjatuksi ihminen, jolle ei ollut muuta paikkaa. Aineistossa on romani, joka oli oman ilmoituksensa ja esittämiensä todisteiden mukaan kirjoilla Pohjanmaan salpietarikeittimöllä. Hänet määrättiin toimitettavaksi kruununpalvelijoiden toimesta sinne takaisin ja saatettavaksi vastuuseen, mikäli hän oli sieltä luvatta lähtenyt.

Ruudin raaka-aineen tuotanto oli siis myös paikka, jossa säilytettiin ihmisiä. Se oli kruunun laitos, se oli valvottu, ja siitä poistuminen oli rikos — aivan kuten linnoituksesta.

Linnoitustyötä valvottiin. Kuninkaan kirje 6. toukokuuta 1754 velvoitti komendantin raportoimaan hovioikeuteen armahdetun käytöksestä ennen työajan päättymistä. Se ei siis ollut paikka, johon ihminen katosi, vaan paikka josta hänestä kirjoitettiin takaisin.

Viides osa on karkotus. Tuomittu määrättiin pois paikkakunnalta elättämään itsensä muualla, ja se on osista ainoa, joka ei vaadi mitään toimenpidettä — riittää että hän lähtee.

Se esiintyy armahduspakettien lopussa. Renki Johan Immonen oli vuonna 1768 tuomittu mestattavaksi ja poltettavaksi eläimeen sekaantumisesta. Kuningas lievensi rangaistuksen, ja tilalle tuli neljä osaa peräkkäin: 30 paria raippoja, kolme lyöntiä parista; kaksi vuotta työtä Loviisan linnoituksessa; sen jälkeen karkotus siitä kihlakunnasta jossa teko oli tehty; ja lopuksi määräys kruununpalvelijoille, että heidän on *tilhållas at annorstädes sig uppehålla (vaadittava häntä oleskelemaan muualla)*.

Samana vuonna rakuuna Staffan Askelin sai samasta rikoksesta täsmälleen saman paketin: 30 paria, kaksi vuotta Loviisassa, karkotus kihlakunnasta. Ja eläin tapettiin.

Karkotus ei siis ollut erillinen rangaistus vaan armahduksen viimeinen osa. Se, jonka henki säästettiin, ei saanut palata.

Ja linnoitustyöhön kuului valvonta senkin jälkeen. Immosen päätöksessä muistutetaan, että Loviisan linnoituksen komendantin on kuninkaan kirjeen nojalla ilmoitettava hovioikeuteen ennen työajan päättymistä, miten mies on siellä käyttäytynyt.

Kuudes osa on oikeudellisen aseman menetys. Se on kunnian menettäminen, ja se tarkoitti käytännössä sitä, ettei tuomittu voinut enää todistaa valallisesti, toimia luottamustehtävässä eikä vannon valaa. Aineistossa se liittyy erityisesti luottamusrikoksiin: väärennökseen ja valan rikkomiseen. Se on osista ainoa, joka ei pääty koskaan.

Seitsemäs osa on kuolema, ja sekin on koottu.

Tavallisin muoto on mestaus kirveellä. Se ei ollut häpeällinen rangaistus; sitä käytettiin myös aatelisille ja sotilaille, ja mestatun ruumis saattoi saada kirkonkellot ja haudan kirkkoon. Häpeällinen muoto oli hirttäminen, ja se oli vuoden 1734 laissa säädetty vain harvoin tapauksiin. Murtovarkaus tuli niiden joukkoon vasta kuninkaallisella asetuksella 20. joulukuuta 1745, ja sen nojalla irtolainen Michel Tenhunen tuomittiin 1772 hirtettäväksi siitä, että hän oli murtautunut lautamiehen lukittuun aittaan.

Naisen kuolema oli eri muotoinen kuin miehen, ja se on laissa. Rikoskaaren 12 luvun 1 § sanoo murhasta, että murhaaja mestattakoon, *mannen steglad, och qwinnan i båle bränd (mies teilattakoon ja nainen poltettakoon roviolla)*. Sama jako on eläimeen

sekaantumisessa ja lapsenmurhassa, joissa rangaistus oli mestaus ja rovio.

Ja ennen kuolemaa saattoi tulla käden katkaisu. Se ei ollut yleinen lisä henkirikoksiin vaan seurasi tietyistä pykälistä. Ryöstössä se on rikoskaaren 21 luvun 1 §:ssä. Ja 18 luvun 8 § määrää, että joka tappaa tuomarin tai muun kuninkaan virkamiehen virantoimituksessa, *miste ock förut högra hand (menettäköön sitä ennen myös oikean kätensä)*. Juuri siitä syystä Kuisma Omelia menetti kätensä Sotkamossa 1768; hänen uhrinsa oli rajaratsastaja.

Ja rangaistus jatkui kuoleman jälkeen. Sekin oli koottu, ja se koottiin kahdesta eri laista.

Ruumiin häpeäkohtelu tuli rikoskaaresta. Ankarin muoto on teilaus ja pään nostaminen paaluun; sitä lievempi on teilaus. Hautauspaikka sen sijaan tuli kirkkolaista. Sen XVIII luvussa määrätään, että eräissä tapauksissa ruumis on pantava *afsides å kyrkogården (syryään kirkkotarhaan)* — siunattuun maahan mutta ei riviin muiden kanssa. Sen mukaan tuomittiin Beata Danielsdotter vuonna 1772. Ja rikoskaaren 13 luvun 1 § määrää itsemurhan tehneen ruumiin mestaajan vietäväksi metsään ja haudattavaksi maahan.

Väliin mahtuu vielä yksi porras. Magnus Barman tuomittiin vuonna 1760 menettämään ensin oikea kätensä ja sitten päänsä, ja hänen ruumiinsa oli mestaajan haudattava *uti Galgbacken eller afsides i skogen (hirsipuumäkeen tai syryään metsään)*. Ei siis kirkkotarhaan lainkaan, mutta ei myöskään teilille — vaan maahan, siihen mäkeen jossa mestauspaikka oli.

Ruumiin kohtelun asteikko on tämän jälkeen viisiportainen: teilaus ja pää paaluun · teilaus · hautaaminen hirsipuumäkeen tai metsään · hautaaminen syryään kirkkotarhaan · hautaaminen maahan.

Kuisma Omelian tuomiossa lukee, että ruumis haudataan maahan. Se on tässä asteikossa lievin mahdollinen: ei teiliä, ei paalua, ei metsää.

Ja asteikolla on vielä yksi porras, joka ei koske paikkaa vaan käsiä. Vuonna 1783 hovioikeus muutti kärkeäoikeuden päätöstä miehestä, joka oli tappanut sotilas Lars Ekholmin, ja lisäsi tuomioon, että hänen ruumiinsa saatiin käsitellä muiden ihmisten kuin mestaajan toimesta ja pantiin sen jälkeen syrjään kirkkotarhaan. Siihen palataan tämän luvun lopussa.

Miltä kokonainen tuomio sitten näytti, kun kaikki osat oli koottu? Vuoden 1772 päätöksessä se on kirjoitettu auki askel askeleelta, ja se on aineiston täydellisin kuvaus siitä mitä tuomittu joutui käymään läpi.

Uudisasukkaan poika Petr Henriksson Leinonen Kiehimänjoensuun kylästä oli maaliskuussa murhannut torppari Pehr Kähkösen lesken Walborg Taurittaren ja tämän lapset, polttanut torpan heidän kanssaan, ja vienyt mukanaan mustan orin, kolme taalaria kuparirahaa lukitusta arkusta ja tynnyrin ruisjauhoja porstuasta.

Rangaistus alkoi kaupungin torilta.

Ensin hänet oli asetettava Kajaanin torille, siihen kaupunkiin jossa hän istui vankina, *tränne dagar å rad i halsjärn wid en påla, en timma hwardera dagen (kolmena päivänä peräkkäin kaularautoissa paalun luona, tunti kunakin päivänä)*. Pään yläpuolella oli oltava taulu, johon hänen rikoksensa oli kirjoitettu. Ja samalla häntä oli lyötävä 30:llä parilla raippoja, puolet kumpanakin päivänä, ja lyöjänä oli oltava *bödelsknekt (pyövelin apulainen)*.

Sitä ennen oli vielä yksi vaihe: paikkakunnan väelle oli tehtävä tiettäväksi, mikä rangaistus hänelle tulisi ja missä.

Sen jälkeen tuli papisto. Vasta kun asianomainen papisto oli valmistanut hänet autuaaseen kuolemaan, hänet sai viedä mestauspaikalle.

Ja matka sinne on kirjattu tarkasti: *afföras med tilbundna ögon på en kärra til rätteplatsen (vietäköön silmät sidottuina kärryillä mestauspaikalle).*

Siellä osat tulivat päätökseen määrätyssä järjestyksessä. Ensin katkaistiin käsi, sitten pää — *at handen först afhugges, och sedan hufwudet*. Sen jälkeen käsi ja pää naulattiin kumpikin omaan paaluunsa, ja ruumis pantiin rattaalle.

Yhdessä tuomiossa on siis kuusi osaa peräkkäin: julkinen tiedottaminen, häpeä torilla kolmena päivänä, kipu, sielunhoito, kuolema ja ruumiin näytteillepano. Ja jokaisen kohdalla on määrätty kuinka monta, kuinka kauan, kuka tekee ja missä järjestyksessä.

Kaksi yksityiskohtaa erottuu.

Ensimmäinen on lyöjä. Raipparangaistusta ei antanut kuka tahansa vaan pyövelin apulainen, ja se oli osa rangaistusta: pyövelin käsi häpäisi sen jonka siihen kosketti. Sama logiikka näkyy toisessa suunnassa vuoden 1783 päätöksessä, jossa hovioikeus salli erikseen, että tuomitun ruumista *fingo af annat folck än Skarprättaren handteras* (saatiin käsitellä muiden ihmisten kuin mestaajan toimesta). Se oli lievennys joka ei maksanut mitään eikä lyhentänyt mitään. Se koski vain sitä, kenen kädet koskivat.

Toinen on side silmillä. Se ei ollut häpeää eikä kipua eikä varotoimi. Kärryillä mestauspaikalle vietävän ei ollut määrä nähdä mitään. Miksi, sitä päätös ei sano.

Seitsemän osaa, ja tuomioistuin valitsi niistä. Sen tuloksena syntyy tuomioita, jotka nykylukijan silmissä näyttävät sattumanvaraisilta mutta jotka ovat päinvastoin hyvin tarkkoja: jokainen osa on siinä syystä, ja jokainen puuttuva osa puuttuu syystä.

Selvimmin sen näkee armahduksissa. Kun kuolemantuomio purettiin, tilalle tuli tässä aineistossa kerta toisensa jälkeen sama kolmikko: raipat, yksi sunnuntai kirkkorangaistusta ja määrävuodet linnoitustyötä. Kipu, häpeä ja työ.

Pitkään luulin, että yhdistelmä oli tuomioistuinten itsensä kokoama, koska sitä ei ole rikoskaareissa. Se ei pidä paikkaansa. Vuoden 1764 päätöksessä, joka koski neljä eri kertaa tunnustanutta Thomas Lappalaista, lukee että hänet rangaistaan *efter Leutförordn: med 30 par spö och arbete 3 åhr wid Kronans fästning* (lieventämisasetuksen mukaan 30:llä parilla raippoja ja kolmen vuoden työllä kruunun linnoituksessa).

Kuolemanrangaistuksen lieventämistä säänneltiin erillisillä asetuksilla vuosina 1753, 1756 ja 1762, ja niitä täydennettiin vielä 1803. Aineiston perusteella niissä oli myös taksa: mikä rangaistus tulee minkäkin tilalle ja kuinka monta paria ja kuinka monta vuotta.

Kolmiosainen paketti ei siis ollut tuomarien keksintö. Se oli säädetty — ja se säädettiin sen jälkeen kun se oli jo vakiintunut käytännöksi, mikä on tavallinen järjestys mutta joka on syytä sanoa oikein päin.

Raja

Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721 Ruotsi menetti Käkisalmen läänin ja Karjalan kannaksen. Rajaviiva vedettiin uudelleen, ja se kulki keskeltä aluetta, jonka asukkaat olivat sukua toisilleen, kävivät samoilla markkinoilla ja kuuluivat samaan kirkkoon.

Ortodoksisesta Karjalasta jäi Ruotsin puolelle kaksi seurakuntaa. Ilomantsi ja Liperi. Kaikki muu — Sortavala, Salmi, Suistamo, Suojärvi, Kitelä, Käkisalmi — jäi rajan taakse. Ja niitä kahta pitäjää varten oli olemassa kuninkaallisia säädöksiä, joita ei tarvittu Satakunnassa eikä Pohjanmaan rannikolla.

Vanhin niistä on annettu 24. syyskuuta 1706, viisitoista vuotta ennen rauhaa. Se määrää, että kreikanuskoinen istuu jalkapuuissa siellä missä luterilainen seisoi julkisessa kirkkorangaistuksessa. Toinen on päivätty 23. marraskuuta 1742 ja koskee Venäjän alamaisten tuomitsemista. Kolmas mainitaan päätöksissä vain päivämäärällään, 19. lokakuuta, ja se koskee asioita, joissa on kyse Venäjän alamaisen hengestä.

Kolme säädöstä kahta pitäjää varten. Se on tämän kirjan aineiston omin piirre, ja se on syy siihen miksi itäisiä tuomiokirjoja kannattaa lukea erikseen.

Helmikuun 16. päivänä vuonna 1768 rajaratsastaja Johan Ahlberg sai tietää, että eräät Venäjän alamaiset olivat matkanneet Pohjanmaalta Kajaanin ohi ilmoittautumatta kaupungin tullissa. Hän ratsasti heidän peräänsä tullin katsastajan Israel Wiseenin kanssa ja otti Alasotkamon kylästä mukaan lautamies Bengt Ockosen.

He tavoittivat miehet ja tarkastivat heidän tavaransa. Kauppatavaroita ei löytynyt. Sitten heille kerrottiin, että tavarat oli viety edeltä talollinen Hans Liuskun tilalle kahdeksasosapeninkulman päähän. Ahlberg ja Wiseen ratsastivat sinne, ja kun he olivat Liuskun tuvassa, heille ilmoitettiin että venäläiset olivat saapuneet samalle pihalle.

He menivät ulos. Pihalla seisoivat kolme miestä vierekkäin, kädessään pystyyn nostetut seipäät, ja neljäs oli parhaillaan kantamassa tavaroita ulos ladosta. Wiseen ehti estää häntä. Ahlberg löi ensin: hän iski Kuisma Omeliaa kerran olkapäähän hirssimiekallaan. Omelialla oli kädessään yli neljän kyynärän pituinen seiväs, ja ensimmäinen isku päähän kaatoi Ahlbergin. Kun tämä yritti nousta käsiensä varaan, kaikki kolme löivät häntä uudelleen kunnes hän kaatui ja jäi makaamaan. Omelian toinen isku osui takaraivoon; Jormo Kynttinen ja Petri Kuismanen, jotka seisoivat hieman sivummalla, löivät hartioiden yli. Wiseen, Ockonen, Hans Liuski ja itsellinen Simon Määttä kantoivat Ahlbergin sisään, ja Ockonen lähti heti hakemaan apua.

Ahlberg kuoli kahdeksan päivää myöhemmin, 24. helmikuuta.

Kuisma Omelia tuomittiin menettämään oikea kätensä ja henkensä. Käden katkaisu ei tullut taposta vaan siitä, että uhri oli ollut virantoimituksessa oleva kruunun virkamies; rikoskaaren 18 luvun 8 § määrää, että joka tappaa sellaisen, menettää sitä ennen myös oikean kätensä. Päätöksessä todetaan erikseen, että miehet olivat tienneet Ahlbergin olevan valvontatehtävässä.

Jormo Kynttinen ja Petri Kuismanen tuomittiin kumpikin täyteen miehentappokorvaukseen, ja kirkkorangaistuksen sijaan heidän oli istuttava jalkapauussa Sotkamon kirkolla vuoden 1706 asetuksen nojalla. Kuisma Kynttinen, joka oli ollut seurueessa ja tiennyt tappelusta, sai sakon avunannosta.

Ja Omelian tuomiossa on määräys, jonka vuoksi tätä lukua kannattaa lukea. Mikäli Omelia haluaa, että häntä käy tapaamassa kreikkalaisen opin pappi, maaherran tulee hankkia sellainen lähimmältä Sotkamoa olevalta venäläiseltä paikkakunnalta tai pitäjältä.

Mies oli tullut rajan yli. Hänet oli määrä mestata tällä puolella. Ja hänen sielunsa vuoksi oli lähetettävä sana takaisin sinne mistä hän oli tullut. Kirkkolaki vaati, että tuomittu saatetaan katumukseen ennen kuolemaa, eikä laki tehnyt siihen poikkeusta sen perusteella kummalla puolella rajaa oikea pappi asui.

Rajan yli tultiin ja mentiin muutenkin kuin kauppa-asioissa, ja parhaiten sen näkee jutusta, jossa raja ylitettiin molempiin suuntiin ilman että kumpikaan valtakunta oli asiassa mukana.

Ilomantsin Liusvaaran kylässä asuivat vuonna 1768 veljekset Feodor, Fedot ja Gauriel Fedotov, ja samassa kylässä toisella tilalla veljekset Foma ja Jeulampi Jestafejev. Heitä syytettiin ryöstöistä, ja osa niistä oli tehty rajan Venäjän puolella.

Ryöstetty oli venäläinen Arhip Ostafejev, ja hänen sukulaisensa Jeremei Arhipov ei odottanut viranomaisia. Hän tuli seurueineen rajan yli Ruotsin puolelle, otti omin käsin haltuunsa Fedotovin veljesten omaisuutta ja vangitsi Fedot Fedotovin. Päätöksessä tämä todetaan lainvastaiseksi: hän oli *olagligen skridit öfwer gräntsen inpå Swänska sidan (luvattomasti astunut rajan yli Ruotsin puolelle)* ja ottanut omaisuuden omin käsin ilman asianomaisen päällystön virka-apua.

Todistajat kertoivat kuitenkin, että Jeremei ja hänen seuralaisensa olivat ensin aikoneet toimittaa sekä vangitun Fedotin että kylästä löytämänsä omaisuuden Ilomantsin nimismies Mandellille Ruotsin puolella — siis viranomaiselle. Sitä ei tapahtunut, koska metsästä huusi Foma Jestafejev ja uhkasi, etteivät he siinä tapauksessa pääsisi pois raajat tallella.

Niinpä Jeremei vei Fedotin toiseen suuntaan: *til ryska fånga huset i Olonitzske Savoden (venäläiseen vankihuoneeseen Aunuksen ruukilla)*. Sieltä Fedot pääsi oman kertomuksensa mukaan muutaman viikon kuluttua irti ja käveli kotiin Liusvaaraan.

Ja vasta sen jälkeen asia meni virallista tietä. Jeremei Arhipov teki ilmoituksen *Ryska Gouvernements Cancelliet i Viborg (Venäjän kuvernementinkansliaan Viipurissa)*, ja se kanslia ryhtyi kirjeenvaihtoon maaherran kanssa Loviisassa.

Kolme rajanylitystä yhdessä jutussa, eikä yksikään niistä tapahtunut viranomaisen toimesta.

Ensin ryöstöt Venäjän puolelle. Sitten Jeremein retkikunta Ruotsin puolelle vangitsemaan ja takavarikoimaan. Sitten vangin kuljetus Venäjän puolelle vankihuoneeseen, ja hänen paluunsa sieltä jalan.

Ja vasta neljäntenä tulee valtakunta: ilmoitus Viipurin kansliaan ja kirjeenvaihto Loviisaan. Silloin kun kaikki oli jo tapahtunut.

Se on tämän luvun toinen puoli. Ensimmäinen puoli kertoo, mitä valtakunta teki rajalla — säädökset, tullimiehet, pappi haettuna rajan takaa. Tämä kertoo, mitä ihmiset tekivät ennen kuin valtakunta ehti paikalle.

Vuonna 1774 Ilomantsin käräjillä tutkittiin kolmea miestä Lindajärven kylästä Aunuksen läänistä; he olivat 6. helmikuuta lyöneet kuoliaaksi venäläisen Alexei Gauriloffin. Sekä tekijät että uhri olivat venäläisiä, ja teko oli tapahtunut Ruotsin puolella. Kahdesta kolmesta ei saatu näyttöä, ja he vapautuivat.

Vuonna 1798 Liperin käräjäoikeus tutki metsästä löytynyttä ruumista. Vammat kuvataan tarkasti: syvä kirveenisku oikeaan olkapäähän, niskaluu katkaistu niin että vain kaulan jänneet pitivät päätä kiinni,

kaksi kovaa iskua pään oikealla puolella. Seikat viittasivat siihen, että vainaja oli Venäjän alamainen, ja käräjäoikeus hankki lisätietoa kirjeenvaihdolla Keisarillisen Venäjän puolelle. Vastaus tuli: sen nimistä talonpoikaa oli asunut Korpiselän kylässä Suojärven pitäjässä, hän oli lähtenyt kaupparavaroineen valtakunnanrajan yli, ja hän oli ollut kadonneena syksystä 1796. Venäläisen puolen etsintä ei ollut tuottanut tietoa.

Suomalainen käräjäoikeus siis kirjoitti Venäjän viranomaisille selvittääkseen, kenen ruumis metsästä oli löytynyt, ja sai vastauksen. Se ei ollut poikkeuksellista menettelyä vaan hallintoa, ja siihen oli olemassa ohjeensa: Turun hovioikeuden yleiskirje 21. kesäkuuta 1750 määrää, että Venäjän alamaista koskeva asia siirretään rajan taakse ratkaistavaksi, ellei häntä ole otettu kiinni verekseltään.

Sitten tuli sota, ja raja muuttui toisenlaiseksi.

Vuonna 1788, Kustaa III:n Venäjän-sodan ensimmäisenä kesänä, Ilomantsin kreikkalaisen seurakunnan diakonia Parferi Jefimoffia vastaan tehtiin ilmoitus. Syytteitä oli kaksi. Hän oli julkisesti lukenut osalle pitäjäläisiä Venäjän puolelta tulleita herjakirjoituksia kuningasta ja hallitusta vastaan. Ja hän oli käynyt kirjeenvaihtoa Venäjän rajavartioasemien kanssa.

Todisteina oli kaksi venäjänkielistä kirjettä käännöksineen. Toinen oli allekirjoitettu Lupalmen rajavartioaseman venäläisen päällikön Ilja Konstantinoffin nimellä ja päivätty 7. elokuuta vanhaa lukua. Siinä Konstantinoff ilmoittaa oleskelevansa Lupalmen kordonilla päällikkönä ja pyytää, että Jefimoff antaisi täydellisen selvityksen ruotsalaisten kokoontumisista ja sotaväestä ja siitä, olivatko ne koolla vai eivät. Kirjeessä mainitaan, että Venäjän neuvosto oli myös kirjoittanut asiasta. Vastaus oli määrä toimittaa talollinen Huttusen

välityksellä Kuolismaasta, ja kirjeessä sanotaan miten: ilman että ruotsalaiset saisivat siitä millään tavoin tietää.

Maaherra ilmoitti asiasta Södermanlandin herttua Kaarlelle, joka armollisessa vastauksessaan määräsi Jefimoffin pidettäväksi vangittuna. Diakoni pidätettiin ja lähetettiin Kuopion kruununvankilaan, ja sieltä hänet vietiin Ilomantsin syyskäräjille tutkittavaksi korkeasta rikoksesta.

Ja siinä meni pieleen. Käräjäoikeus tutki asian, tuomitsi siinä ja päästi Jefimoffin vapaaksi. Hovioikeus moitti menettelyä: oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 2 §:n nojalla tämänkaltaisen asian tutkiminen ja tuomitseminen kuului hovioikeudelle itselleen, eikä mitään tutkintaa olisi tullut aloittaa ilman sen suostumusta — eikä siihen ollut aihettakaan, kun herttua oli asiassa jo määrännyt. Päätös annettiin Vaasassa 13. maaliskuuta 1789.

Vuonna 1721 rajan tälle puolelle jäi kaksi kreikanuskoista seurakuntaa. 67 vuotta myöhemmin sodan aikana selviää, mitä se käytännössä tarkoitti. Rajan molemmilla puolilla oli samaa väkeä, samaa uskoa ja samat kirjeenkuljettajat, ja kun valtakunnat kävivät sotaa, kirje kulki Lupasalmelta Ilomantsiin ja takaisin Kuolismaan kautta.

Se on sama reitti, jota Kuisma Omelia oli kulkenut kauppatarvoinen kaksikymmentä vuotta aiemmin, ja sama reitti, jota myöten Sotkamoon olisi haettu pappi hänen kuolemaansa varten. Raja oli valtakuntien välillä. Se ei ollut ihmisten välillä.

Kuka tiesi ja vaiken

Vuoden 1734 rikoskaaren 16 luvun ensimmäinen pykälä on kirjoitettu niin, että sen voi lukea väärin kertaakaan huomaamatta erehdystään. Se kuuluu näin: nainen, joka tulee luvattomasta yhdynnästä raskaaksi eikä ilmoita sitä ennen synnytystä, hakeutuu yksinäisyyteen itse synnytyksessä ja kätkee sen jälkeen sikiön, mestattakoon ja poltettakoon roviolla.

Pykälässä ei sanota, että hän olisi tappanut lapsen.

Se luettelee kolme tekoa, ja ne kaikki koskevat salaamista. Hän ei kertonut raskaudestaan. Hän hakeutui yksin synnyttämään. Hän kätki ruumiin. Ja lopussa on lause, joka sulkee ainoan puolustuksen etukäteen: *ehwad hon föregifwer fostret wara dödt födt, eller ej fullgångit (riippumatta siitä, väittääkö hän sikiön syntyneen kuolleena tai keskosena).*

Todistustaakka oli siis käännetty. Ei tarvinnut näyttää, että lapsi oli syntynyt elävänä ja tapettu. Riitti, että nainen oli salannut, mennyt yksin ja kätkenyt. Loppu oletettiin.

Pykälän rinnalla sovellettiin lisäksi omaa säädöstään. Aineiston päätöksissä viitataan toistuvasti *kuninkaalliseen lapsenmurhaplakaattiin 12. heinäkuuta 1750*, ja sitä siteerataan rikoskaaren 16 luvun 1 §:n kanssa samassa lauseessa. Lapsenmurha oli siis niitä rikoksia, joita varten pelkkä lakikirja ei riittänyt.

Siitä seuraa kaksi asiaa, ja molemmat näkyvät aineistossa.

Ensimmäinen on se, että rikos oli tunnistettavissa ennen kuin kukaan tiesi varmasti kenenkään kuolleen. Kun rikoksen ydin on salaaminen, sen paljastaa epäily eikä ruumis. Riitti että joku kylässä huomasi naisen olleen raskaana ja huomasi, ettei lasta ollut.

Toinen on se, että joku etsi. Salaamiseen perustuva rikos edellyttää valvojaa, joka kuuntelee mitä kylässä puhutaan, ja se oli kruununnimismiehen työtä.

Paltamossa sitä työtä teki Costiander. Nimi esiintyy tämän kirjan aineistossa 52 sivulla, ja miehiä on vähintään kolme. Gustav Costiander oli väliaikainen henkikirjoituskomissaari ja kruununnimismies 1760-luvun alussa. Henric Costiander oli kruununnimismies samassa pitäjässä 1779–1784, ja Carl Costiander varakruununnimismies samaan aikaan; heidät mainitaan veljeksinä. Neljännesvuosisata, yksi pitäjä, yksi suku.

Heidän juttunsa kattavat koko kirjon. Salattuja raskauksia, pahoinpitely Kajaanin markkinamatkalla, asiakirjaväärennös, juopumus käräjillä. Ja tullitakavarikko, joka päättyi siihen että kun Henric ja Carl kuljettivat takavarikoitua tavaraa Kajaaniin, heidän kimppuunsa käytiin väkivalloin ja tavara otettiin takaisin.

Tammikuun 25. päivänä 1754 naimaton Christina Argilander synnytti lapsen ja lapsi kuoli. Käräjäoikeus tuomitsi hänet rikoskaaren 16 luvun 1 §:n nojalla mestattavaksi ja poltettavaksi roviolla.

Hovioikeus vahvisti tuomion. Sanamuoto on se, joka toistuu näissä päätöksissä: hänet on mestattava ja poltettava sen pitäjän tavallisella mestauspaikalla, missä teko oli tehty, itselleen ansaituksi rangaistukseksi ja *androm wanartigom til skräck och warnagel* (muille pahantapaisille kauhuksi ja varoitukseksi). Ja ennen sitä papiston oli Jumalan pyhän sanan sopivilla esityksillä pyrittävä

saamaan hänet todelliseen tuntoon rikoksestaan ja siten valmistettava hänet autuaaseen kuolemaan.

Mutta Christina Argilander ei ollut ollut yksin. Hän oli tullut synnyttämään torppari Carl Kämäläisen torppaan, ja torpparin vaimo Anna Niskatar oli myöntänyt itse, että hän oli Argilanderin pyynnöstä suostunut siihen että sikiö kätketään. Siitä hänet tuomittiin rikoskaaren 61 luvun 2 §:n nojalla, joka koskee sitä joka on tekoon vähemmän syyllinen: 20 paria vitsoja, kolme lyöntiä parista, ja yksi sunnuntai julkista kirkkorangaistusta.

Ja sitten hovioikeus antoi määräyksen, joka on tämän kirjan oudoimpia.

Ennen kuin Christina Argilander vietäisiin vankilasta mestauspaikalle, Loviisan papiston oli valmistaessaan häntä kuolemaan hankittava häneltä myös selvä lausunto kahdesta asiasta. Ensimmäinen oli se, kuka mies oli maannut hänen kanssaan. Toinen oli se, *millä tavalla Anna Niskatar oli varsinaisesti tehnyt itsensä osalliseksi*, ja oliko heidän välillään ollut asiasta neuvottelua jo ennen kuin Argilander tuli Kämäläisen torppaan synnyttämään.

Sielunhoito ja tutkinta olivat siis sama toimitus. Pappi, joka istui vankilassa valmistamassa naista autuaaseen kuolemaan, oli samalla se, jonka oli saatava hänestä irti kaksi nimeä ja yksi ajankohta.

Se ei ollut kiertotie. Se oli järjestelmän oma logiikka. Kun rangaistuksen tarkoitus on sovitus ja sovitus edellyttää todellista katumusta, todellinen katumus edellyttää täydellistä tunnustusta — eikä täydellinen tunnustus jätä pois sitä, kuka muu tiesi. Kuolemaansa valmistautuvan naisen viimeinen tunnustus oli hänen sielunsa asia ja samalla oikeuden paras todistuskeino, eikä kukaan siinä salissa nähnyt niiden kahden välillä ristiriitaa.

Kahdeksantoista vuotta myöhemmin sama pykälä ja sama plakaatti tulivat vastaan Maria Ericssonin asiassa, ja siinä näkyy koko koneisto työssään.

Maria Ericsson synnytti lokakuun 11. päivänä 1772. Hän ei ollut kertonut raskaudestaan kenellekään, hän oli hakeutunut synnyttämään yksin, ja hän oli kätkenyt sikiön. Kolme ehtoa täyttyi.

Neljäs ei täytynyt niin helposti. Maria kiisti, että lapsi olisi syntynyt elävänä.

Ylimääräiset käräjät päättivät ottaa siitä selvää. Sikiö tarkastettiin, ja päätöksessä sanotaan miten: *derwid hela kroppen blifwit öpnad (jolloin koko ruumis avattiin)*. Toimituksen teki kaupungin välskäri Ståhlberg, ja hänelle määrättiin siitä palkkio.

Se on sama Ståhlberg, joka neljä vuotta aiemmin oli tarkastanut Paltamossa surmatun Elin Davidintytären ruumiin ja saman vuoden helmikuussa Sotkamossa kuolleen rajaratsastaja Ahlbergin. Yksi mies, yksi seutu, ja kolme ruumista joiden avaamisesta kruunu maksoi.

Ruumiinavaus ei tuottanut Marialle apua. Käräjäoikeus katsoi hänen kiistämistään huolimatta, että lapsi oli syntynyt elävänä, ja tuomitsi hänet rikoskaaren 16 luvun 1 §:n ja vuoden 1750 lapsenmurhaplakaatin nojalla mestattavaksi ja poltettavaksi roviolla.

Samassa jutussa oli toinenkin vastaaja. Talollisenpoika Anders Johaninpoika Nisilä oli ilmiannettu siitä, että hän oli lapsen isä. Häntä vastaan ei saatu näyttöä, ja hänet vapautettiin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 33 §:n nojalla.

Nainen tuomittiin kuolemaan lapsesta, jonka isää ei saatu selville.

Hovioikeuden toinen divisioona käsitteli asian 9. helmikuuta 1773. Se muutti päätöstä: Maria Ericsson vapautettiin

kuolemanrangaistuksesta asiassa esiin tulleiden seikkojen johdosta, ja tilalle tuli 23 paria vitsoja, joihin sisältyivät kaksinkertaiset salavuoteussakot, sekä kaksi taalaria kirkolle. Asiasta oli äänestettävä laajemmalla kokoonpanolla, koska paikalla ei ollut kuutta jäsentä enempää; assessori Juslénin kanta ilmoitettiin 12. helmikuuta ja asia ratkaistiin sillä.

Kuolemantuomion ja raippojen välillä oli siis kolme päivää ja yksi puuttuva jäsen.

Kuusi vuotta Argilanderin jälkeen sama nimismies vei käräjille toisen naisen, ja siinä asiassa hovioikeus teki jotain, mitä laki ei siltä edellyttänyt.

Naimaton Gertrud Isakintytär Haverinen oli Paltamon pitäjästä. Väliaikainen henkikirjoituskomissaari ja kruununnimismies Gustav Costiander vei hänet talvikäräjille *liikkeellä olleen huhun perusteella* ja vaati häntä kertomaan, milloin hän oli synnyttänyt.

Gertrud kiisti ja väitti nimismiehen levittäneen perusteetonta huhua. Kun hänelle esitettiin todistajien kertomukset, hän tunnusti vapaaehtoisesti: hän oli tullut raskaaksi ja synnyttänyt elokuun alussa.

Hänen oma kertomuksensa oli, että lapsi oli syntynyt *dödt och ofullgångit (kuolleen ja keskosena)*. Hän oli ollut synnytyksessä yksin eikä ollut kyennyt huolehtimaan sikiöstä, jota ei myöhemmin saatu esiin.

Käräjäoikeus tuomitsi hänet 16 luvun 1 §:n nojalla mestattavaksi ja poltettavaksi roviolla. Pykälän mukaan hänen kertomuksellaan ei ollut merkitystä: se sanoo suoraan, ettei sillä ole väliä, väittääkö nainen lapsen syntyneen kuolleen tai keskosena.

Hovioikeus punnitsi sitä silti. Ja kuningas armahti. Tilalle tuli 30 paria vitsoja, kristinopin opetus, yksi sunnuntai julkista kirkkorangaistusta,

ja lähettäminen Tukholman työhuoneeseen — päätöksen mukaan elinajaksi.

Samassa päätöksessä käräjäoikeus velvoitettiin jatkamaan asiaa *Lågraren*, makaajan, osalta. Miehen nimi mainitaan aiemmalla sivulla: Jacob Pöllänen.

Vuoden 1684 asetus oli siirtänyt todistustaakan naiselle. Tässä ylempi oikeus siirsi sen takaisin.

Toisinaan asiakirjassa on se, mitä ei haluaisi lukea.

Vuonna 1760 Chirstin Larsintytär tuomittiin mestattavaksi ja poltettavaksi roviolla. Päätöksessä kerrotaan, mitä ruumiintarkastuksessa oli havaittu: lapsella oli vammoja, ja *munnen warit fullstoppad med moss*a (suu oli ollut täyteen ahdettu sammalta), ja siitä toimenpiteestä se oli kuollut.

Hovioikeus vahvisti tuomion. Sanamuoto on se sama, joka toistuu kaikissa vahvistuksissa: hänet mestattakoon ja poltettakoon roviolla sen pitäjän tavallisella mestauspaikalla, missä teko oli tehty, itselleen ansaituksi rangaistukseksi ja muille pahantapaisille kauhuksi ja varoitukseksi. Ja sitä ennen papiston oli Jumalan pyhän sanan sopivilla esityksillä saatava hänet *ren ånger* — puhtaaseen katumukseen — ja siten valmistettava hänet autuaaseen kuolemaan.

Samassa jutussa oli toinen nainen, jonka käräjäoikeus oli vapauttanut.

Salaamiseen perustuva rikos tuottaa aina kysymyksen siitä, kuka muu tiesi. Aineistossa se kysymys esitetään toistuvasti, ja se osoittaa kahteen suuntaan.

Toisinaan toinen oli auttanut. Anna Niskatar suostui kätkemään.

Ja toisinaan auttaja oli lapsen isä. Vuoden 1762 päätöksessä nainen nimeltä Catharina tuomittiin mestattavaksi ja poltettavaksi surmaamastaan sikiöstä, ja rangaistukseen sisällytettiin myös se, mihin hän oli syyllistynyt kaksinkertaisella huoruudella. Samassa päätöksessä on mies, Matts Henrikinpoika, joka oli itse myöntänyt kaksi asiaa: että hän oli maannut Catharinan kanssa ja siittänyt sen lapsen jonka tämä surmasi, ja että hän oli *inrådt och styrkt henne at dölja sitt tilstånd* (neuvonut ja kehottanut häntä salaamaan tilansa).

Kehottaminen oli oma rikoksensa. Rikoskaaren 61 luvun 1 § säättää, että joka neuvoo toista rikokseen, rangaistaan samoin kuin tekijä.

Se pykälä on tässä yhteydessä ankarampi kuin miltä kuulostaa. Rikoksen ydin oli salaaminen. Se, joka kehotti salaamaan, ei siis ollut avunantaja vaan neuvonut juuri sen teon, joka rikoksen muodosti.

Toisinaan taas se, joka väitti tietävänsä, oli väärässä. Vuonna 1771 leski Anna Sikitar Lutilan kylästä oli syytettynä siitä, että hän olisi saanut lapsen rengin kanssa, synnyttänyt salaa ja kätkenyt lapsen. Näyttöä ei ollut, ja hänet vapautettiin. Ja ilmiantaja, talollinen Casper Kurvanen, tuomittiin perusteettomasta ilmiannosta 20 taalarin sakkoon ja julkiseen anteeksipyyntöön, ja jos hän ei kykenisi maksamaan, hänet piiskattaisiin.

Sama summa, 20 taalaria, tuomittiin toisaalla todistajalle, joka oli salannut sen minkä tiesi. Puhuminen väärin ja vaikeneminen maksoivat saman verran.

Boströmin kokoamien kansallisten lukujen mukaan lapsenmurha oli 1700-luvun jälkipuoliskolla se rikos, josta Suomessa useimmin todella teloitettiin: vuosina 1751–1801 siitä pantiin täytäntöön 118 kuolemantuomiota, enemmän kuin murhasta ja taposta.

Tämän kirjan aineistossa luettuja lapsenmurhajuttuja on viisi, ja niistä yksi johti vahvistettuun kuolemantuomioon. Muissa neljässä kuningas armahti tai syytetty vapautettiin.

Ero ei tarkoita, että itäisissä pitäjissä olisi oltu lempeämpiä. Se tarkoittaa, että luettu otos on pieni ja että se painottuu niihin asioihin, jotka päättyivät hovioikeuteen asti. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että näissä jutuissa hovioikeus teki toistuvasti jotain, mitä laki ei siltä edellyttänyt.

Se kysyi, oliko lapsi syntynyt elävänä.

Pykälä oli sulkenut sen kysymyksen pois. Se sanoo suoraan, ettei sillä ole merkitystä, väittääkö nainen lapsen syntyneen kuolleena tai keskosena. Silti hovioikeus armahdusesityksissään punnitsi juuri sitä, ja kuningas armahti sillä perusteella. Käytäntö kulki lain edellä, ja se kulki siihen suuntaan johon myöhemmin mentiin: kohti kysymystä siitä, mitä tosiasiallisesti tapahtui, ja pois oletuksesta joka oli kirjoitettu pykälään.

Sen taustaa vasten kannattaa katsoa, mitä Christina Argilanderin päätöksessä pyydettiin.

Hänet oli tuomittu kuolemaan pykälällä, joka ei kysynyt oliko lapsi elänyt. Hänen viimeinen tunnustuksensa oli määrätty otettavaksi ylös, jotta saataisiin selville kuka muu oli tiennyt. Ja se sama tunnustus oli hänen sielunsa pelastus, ilman jota häntä ei olisi saanut mestata.

Kolme asiaa yhdessä toimituksessa: rangaistus, tutkinta ja armo. Ne eivät olleet eri asioita, ja juuri se on se, mitä nykylukijan on vaikeinta tavoittaa.

Ei sama laki kaikille

Tammikuussa 1765 hovioikeus vahvisti Turussa päätöksen, joka koski Liperin talollisenpoikaa Iwan Iwansson Sarnasta. Sarnanen oli edellisenä syksynä sekaantunut lehmään. Hän oli tunnustanut sen itse ja kertonut myös aiemmasta kerrasta, jolloin hän oli lähtenyt latoon samassa aikeessa mutta estynyt. Käräjäoikeus tuomitsi hänet mestattavaksi ja poltettavaksi roviolla, ja lehmä oli tapettava ja poltettava hänen kanssaan.

Kuningas armahti. Tilalle tuli kolme asiaa: 20 paria raippoja, kolme lyöntiä parista; julkinen häpeärangaistus; ja kolmen vuoden linnoitustyö Loviisassa. Raipparangaistus laskettiin pareina eikä lyönteinä. Yksi pari oli kaksi raippaa, jotka otettiin käteen yhdessä ja joilla annettiin määrätty määrä lyöntejä, tavallisesti kolme, minkä jälkeen pari heitettiin pois ja otettiin uusi, koska raippa pehmeni käytössä ja uusi löi kovemmin. Miehiä lyötiin raipoilla, *spö*, ja naisia vitsoilla, *ris*, jotka olivat lievemmat. Sarnasen tuomio tarkoitti siis 60 lyöntiä.

Kolmesta osasta keskimäinen oli tavallisesti julkinen kirkkorangaistus. Tuomittu seisoి sunnuntaina seurakunnan edessä, tunnusti tekonsa ääneen ja pyysi anteeksi. Se ei ollut kirkollinen lisä maallisen rangaistuksen päälle vaan osa rangaistusta, ja se toimitettiin kirkossa, koska siellä yhteisö oli koolla. Sarnasen päätöksessä lukee jotain muuta: *sawida han är af främmande religion (koska hän on vieraan uskonnon harjoittaja)* hänen tuli istua yksi sunnuntai jalkapuussa. Jalkapuu oli kirkon seinustalle sijoitettu puinen laite, johon istuvan miehen jalat lukittiin, ja siinä hän oli koko jumalanpalveluksen ajan, kun seurakunta kulki hänen ohitseeseen sisään

ja ulos. Perusteena päätöksessä on nimetty säädös: kuninkaallinen asetus 24. syyskuuta 1706.

Sarnanen oli kreikanuskoinen. Julkinen kirkkorangaistus edellytti, että tuomittu seisoo oman seurakuntansa edessä luterilaisessa jumalanpalveluksessa ja tunnustaa, eikä hänellä ollut sellaista seurakuntaa. Rangaistus olisi siis mennyt hukkaan. Siihen valtakunta oli varautunut lähes 60 vuotta aiemmin: vuoden 1706 asetus antoi korvaavan muodon, jalkapuun kirkon sijaan. Sama julkisuus, sama sunnuntai, sama seurakunnan katse, mutta ilman sitä osaa joka edellytti kuulumista kirkkoon.

Ankaruus ei muuttunut. Sarnanen sai 20 paria raippoja siinä missä sotilas Matts Heikkinen oli saanut 40. Uskonto vaikutti häpeärangaistuksen muotoon eikä sen määrään. Aineistossa on neljä eri tapaa toimittaa sama rangaistus. Luterilainen seisoi kirkossa. Kreikanuskoinen istui jalkapuussa kirkolla. Kuuro ja mykkä mies istui kirkon ovelle. Ja Hodar Purmuinen istui vuonna 1802 jalkapuussa kirkon ulkopuolella. Neljä muotoa, yksi tarkoitus.

Se kuuro ja mykkä mies on syytä esitellä kunnolla, koska hänen asiassaan oikeus joutui tekemään sen mitä se tässä kirjassa tekee koko ajan: arvioimaan ihmisen.

Ilomantsin Liusvaaran kylässä asui kolme veljestä, Feodor, Fedot ja Gauriel Fedotov, ja samassa kylässä toisella tilalla kaksi muuta veljestä, Foma ja Jeulampi Jestafejev. Heidät kaikki syytettiin ryöstöstä vuonna 1768. Kaksi vanhinta Fedotovin veljeksistä tunnusti itse.

Kolmas veli Gauriel oli kuuro ja mykkä. Hän ei voinut kertoa mitään eikä vastata mihinkään, eikä hän ollut kuullut sitä mistä häntä syytettiin.

Käräjäoikeus kuuli siis muita hänestä. Ja päätökseen kirjattiin viisi asiaa, jotka sillä tavalla saatiin selville.

Hänellä ei ollut vikaa ymmärryksessä. Hän kykeni *efter tecknande af them, som wändt sig wid honom, inhemta andras mening* (niiden merkeistä, jotka kääntyivät hänen puoleensa, käsittämään toisten tarkoituksen). Hän suoritti huolellisesti moninaisia tehtäviä, osaksi toisten ohjeiden mukaan ja *dels utaf egen eftertanka* (osaksi omasta harkinnastaan). Hänen sanottiin olevan hyvä työmies. Ja hän kävi metsällä yksin.

Niiden viiden havainnon jälkeen tuli kuudes: veljet olivat todistaneet, että Gauriel oli ollut mukana itse ryöstössä ja kantanut pois varastettua omaisuutta.

Ja siitä seurasi vastuu.

Vertaa tätä Thomas Walainin asiaan neljä vuotta myöhemmin. Hänet oli ilmiannettu isänsä ja äitipuolensa pahoinpitelystä, ja häntä ei voitu rangaista lainkaan, koska hän oli reunamerkinnän mukaan *afwita*. Tilalle tuli hoito ja valvonta.

Kaksi miestä, kaksi arviota kyvystä, päinvastainen lopputulos. Ja molemmissa arvio tehtiin samalla tavalla: kysyttiin niiltä jotka tunsivat heidät, ja kirjattiin vastaukset.

Kuurous ja mykkyys eivät siis olleet lieventävä seikka, ja se on tässä tapauksessa olennaista. Ne olivat este puhutulle tunnustukselle, ja siksi Gaurielin häpeärangaistus toimitettiin kirkon ovella eikä kirkossa. Mutta ne eivät vaikuttaneet siihen, katsottiinko hänen ymmärtäneen mitä teki.

Järjestelmä erotti nämä kaksi asiaa toisistaan. Se kysyi erikseen, kykeneekö ihminen ymmärtämään tekonsa, ja erikseen, kykeneekö hän suorittamaan rangaistuksen siinä muodossa jossa se tavallisesti

annetaan. Ensimmäinen ratkaisi syyllisyyden. Toinen ratkaisi rangaistuksen muodon.

Nykyinen oikeuskäsitys lähtee siitä, että sama teko ansaitsee saman rangaistuksen riippumatta siitä kuka tekijä on. Yhdenvertaisuus lain edessä on periaate, jota vastaan poikkeamat mitataan. Tässä aineistossa poikkeamat ovat sääntö.

Rangaistus riippui uskonnosta, kuten Sarnasen tapauksessa. Se riippui siitä, oliko tuomittu valtakunnan alamainen: Venäjän alamaisia koskivat omat kuninkaalliset kirjeet, ja Sotkamossa 1768 mestattavalle Kuisma Omelialle oli haettava kreikkalaisen opin pappi rajan takaa. Se riippui iästä, sillä kuninkaalliset kirjeet vuosilta 1749 ja 1762 säästivät nuoren kuolemanrangaistukselta. Se riippui mielentilasta: talollisenpoika Thomas Walain oli käynyt käsiksi isäänsä ja äitipuoleensa vuonna 1772, mutta häntä ei voitu rangaista lainkaan, ja reunamerkintä kertoo syyn yhdellä sanalla, *afwita* (*mieleltään vajaa*). Tilalle tuli hoito ja valvonta sukulaisten vastuulla. Se riippui ruumiinlaadusta, sillä Helena Neovialle tuomitut 30 paria vitsoja olivat ehdollisia: mikäli hän kykenee kestäämään niin monta paria ilman hengenvaaraa. Se riippui terveydestä: vuonna 1768 kuningas lievensi Anders Antinpoika Kackisen rangaistuksen neljäksitoista päiväksi vankeutta vedellä ja leivällä, ja perusteeksi on kirjattu yksi sana, *siuklig* (*sairaalloinen*). Ja se riippui rahasta.

Kun sakkoa ei voitu maksaa, se muunnettiin ruumiinrangaistukseksi. Peruste ei ollut kuninkaan asetus vaan Turun hovioikeuden oma yleiskirje 26. lokakuuta 1752, jonka se oli lähettänyt alaisilleen tuomioistuimille. Vuonna 1779 Vaasan hovioikeus käsitteli miestä nimeltä Matts Toppar, joka oli saanut sakkoja useasta teosta: viisi taalaria kiroilusta, kymmenen sapatinrikkomuksesta ja muuta,

yhteensä 55 taalaria. Hän ei kyennyt maksamaan, ja sakot sovitettiin noin 20 parilla raippoja.

Muunto koski myös niitä, joilla ei ollut enää muuta menetettävää. Nykarlebyn Sandberg oli jo aiemmin menettänyt kunniansa. Vuonna 1760 hänet tuomittiin kymmeneen taalariin kaupunginfiskaalin isän haukkumisesta ja viiteen taalariin kiroilusta, ja sakkoja kertyi yhteensä 115 taalaria. Rahaa ei ollut, ja summa muunnettiin 39:ksi pariiksi raippoja.

Samassa asiassa raastuvanoikeus jätti ratkaisematta yhden kysymyksen, jota sille oli esitetty: pitäisikö Sandberg *efter allmogens begäran aldeles orten förwisas* (rahvaan pyynnöstä karkottaa kokonaan paikkakunnalta). Oikeus katsoi, ettei se voinut lausua siitä.

Yhdessä jutussa on siis kolme eri asiaa, jotka kaikki riippuvat siitä kuka mies oli. Kunnia oli jo mennyt, joten se ei ollut enää käytettävissä rangaistuksena. Rahaa ei ollut, joten sakko muuttui selkänahaksi. Ja kolmas kysymys — saako hänet ajaa pois — tuli rahvaalta eikä laista.

Muuntotaulukko oli kiertokirjeessä, eikä se ollut tasainen. Ikaalisten seudulla vuonna 1757 kymmenen taalarin sakko vastasi kolmea paria; Topparin tapauksessa suhde on väljempi. Todennäköisin selitys on portaittainen taulukko, jossa pieni sakko maksoi suhteessa enemmän kuin suuri. Käytännön lopputulos oli joka tapauksessa sama: varakas maksoi rahalla, köyhä selkänahallaan. Sama teko, sama pykälä, sama summa, ja kaksi eri rangaistusta sen mukaan kummalla oli varaa.

Rahalla oli tässä järjestelmässä muitakin tehtäviä, ja ne on syytä nähdä yhdessä. Kun ihminen kuoli epäselvissä oloissa, ruumis tarkastettiin, ja tarkastus maksoi. Vuonna 1760 eräässä päätöksessä oikaistiin liian suureksi katsottua laskua ja eriteltiin, mihin tarkastaja oli oikeutettu: kyyti kahdella hevosella neljä taalaria, päiväraha

neljältä päivältä kahden taalarin mukaan eli kahdeksan, ja itse tarkastus kuusi. Yhteensä 18 taalaria hopearahaa. Se oli enemmän kuin lehmän hinta; Sotkamossa 1772 lehmä, jonka kanssa Gustaf Heikkinen oli tehnyt rikoksensa, arvotettiin kymmeneen taalariin.

Ja laskun maksoi joku. Ilomantsissa 1772 Anders Kluostarisen veli kuoli veljesten käsirysyssä. Käräjäoikeus katsoi, että vainaja oli itse aiheuttanut kuolemansa, eikä Andersia tuomittu teosta — mutta hänen ja kahden muun oli korvattava välskäri Heisen tarkastuksesta noin 40 taalaria. Mies vapautettiin veljensä kuolemasta ja maksoi ruumiin tarkastamisen. Kun tuomittu oli varaton, kruunu maksoi ennakoon ja peri saatavansa hänen omaisuudestaan, ja jos omaisuutta ei ollut, kruunu jäi tappiolle. Kuisma Omelian jutussa kruunu oli maksanut välskäri Ståhlbergille 145 taalaria 2 äyriä kuparirahaa.

Nykylukija näkee tässä kaikessa epäoikeudenmukaisuutta, ja se on oikea havainto omassa mittapuussaan. Mutta se on väärä kysymys, jos haluaa ymmärtää mistä oli kyse. Yhdenvertaisuus ei ollut tämän järjestelmän tavoite. Sen tavoite oli, että rangaistus osuu.

Rikos ei ollut vain teko toista ihmistä tai valtiota vastaan. Se oli synti, ja rangaistus oli sovitus. Kansankielessä sana on säilynyt: huoruudensynti. Ja koska rangaistuksen tarkoitus oli sovittaa, sen piti vaikuttaa siihen ihmiseen joka sen kärsi, ja siihen yhteisöön joka sen näki. Kreikanuskaiselle luterilainen kirkkorangaistus ei olisi merkinnyt mitään. Mykälle puhuttu tunnustus oli mahdollon. Köyhälle sakko oli paperi jota ei koskaan maksettaisi. Heikkorakenteiselle tytölle 90 lyöntiä olisi ollut kuolemantuomio toisessa muodossa, ja hänen henkensä oli juuri säästetty. Jos rangaistus olisi ollut kaikille sama, se olisi kohdellut yhtäläisesti kaikkia ja osunut harvaan. Siksi se räätälöitiin.

Ja siitä seuraa se, mikä tekee näistä asiakirjoista lukemisen arvoisia. Järjestelmä, joka sovittaa rangaistuksen ihmiseen, joutuu ensin katsomaan häntä. Sen on kysyttävä, mikä hän on, mihin hän kuuluu, mitä hän ymmärtää ja mihin hänen ruumiinsa kykenee. Ja koska päätös oli kirjoitettava, vastaukset kirjoitettiin ylös.

Helena Neoviasta on kirjattu, että hän on 16-vuotias, että hän on heikkoa ruumiinlaatua, ettei hän 13-vuotiaana ollut voinut ymmärtää tekonsa laatua, ja että isäpuoli oli hänet siihen houkutellut ja vietellyt. Sen tarkempaa kuvausta ihmisestä ei tuomiosta yleensä saa. Ja sen jälkeen hänet vietiin Tukholman työhuoneeseen pidettäväksi työssä koko elinaikansa. Sama tarkkuus, joka näki hänet, hävitti hänet.

Mitä emme tiedä

Tämä kirja on kertonut siitä, mitä tuomioistuimet päättivät. Se ei ole kertonut siitä, kuinka moni todella kuoli, koska sitä ei näistä asiakirjoista saa selville.

Ero ei ole muodollinen. Vahvistettu kuolemantuomio tarkoittaa, että hovioikeus katsoi kärkeäoikeuden tuomion oikeaksi ja määräsi sen pantavaksi täytäntöön. Se ei tarkoita, että näin olisi tapahtunut.

Ilomantsin Wuotoniemestä kotoisin oleva Lukei Timopheof löi veljeään laskiaisena 1760 ensin nahkavyöllä ja sitten halolla päähän, ja veli kuoli seuraavana aamuna. Hovioikeus vahvisti tuomion heinäkuussa 1762: mestaus, teilaus, pää paaluun.

Sitten hän karkasi. Hänet tuotiin takaisin, ja hän karkasi uudestaan. Joulukuussa 1765 Liperissä käräjäoikeus päätti siitä, oliko vartijaksi asetettu renki Henrik Kardanen syyllinen hänen pakoonsa; vartija vapautettiin, koska häntä ei voitu näyttää tahalliseksi vapauttaneeksi eikä ilmeisen huolimattomaksi.

Lukei Timopheofin nimi esiintyy tämän kirjan aineistossa neljällä sivulla, ja ne kaikki ovat vuosilta 1762 ja 1764. Sen jälkeen hän katoaa. Mitä hänelle tapahtui, ei tiedetä.

Kuisma Omelia tuomittiin menettämään oikea kätensä ja henkensä rajaratsastaja Ahlbergin surmasta helmikuussa 1768. Seuraavan vuoden heinäkuussa, seitsemäntoista kuukautta myöhemmin, Kajaaninlinnan kruununvankilaan salakuljetettiin neljä viilaa niille neljälle venäläiselle, jotka siellä olivat Ahlbergin surman vuoksi, ja he

olivat viilanneet pulttinsa lähes poikki. Hän oli siis yhä elossa. Myöhempää tietoa ei ole.

Ja Jöran Leinosen kohdalla tiedetään, että tuomio pantiin täytäntöön — mutta se tiedetään vain siksi, että täytäntöönpanosta nostettiin syyte.

Kolmesta vahvistetusta kuolemantuomiosta tiedetään siis varmasti yhden lopputulos, ja sekin sattumalta.

Tämän kirjan aineistossa on kahdeksan vahvistettua kuolemantuomiota. Se ei ole kahdeksan mestausta. Se on kahdeksan päätöstä.

Vastaus siihen, kuinka moni todella kuoli, on toisissa lähteissä. Mestaaja laskutti toimituksestaan, ja tositteet ovat läänin tilikirjoissa. Teloitettu haudattiin, ja hautaus kirjattiin seurakunnan kuolleiden luetteloon, usein merkinnällä siitä ettei hautaus tapahtunut kirkkomaahan. Vanki söi vankilassa, ja siitäkin syntyi lasku.

Nämä lähteet ovat olemassa. Niitä ei ole tässä kirjassa käyty läpi.

Aineiston toinen raja on arkistollinen, ja se on veretön mutta ratkaiseva.

Turun hovioikeuden virka-arkisto paloi vuonna 1827. Sen mukana meni valtaosa siitä, mitä Suomen ylin tuomioistuimien oli sadan vuoden aikana ratkaissut. Siksi tässä kirjassa on niin vähän 1600-luvulta ja niin paljon 1700-luvun jälkipuoliskolta.

Mutta osa säilyi, ja syy on hallinnollinen. Kun Vaasan hovioikeus perustettiin vuonna 1776, sille siirrettiin Turusta ne alistettujen asiain päätöstaltiot, jotka koskivat Pohjanmaan sekä Savon ja Kymenkartanon läänejä. Ne olivat Vaasassa, kun Turku paloi.

Siksi tämän kirjan tapaukset alkavat 1750-luvulta eivätkä 1776:sta, vaikka Vaasan hovioikeus on nuorempi. Ja siksi lännempää löytyy vähemmän: Ahvenanmaan, Suur-Savon ja Sääksmäen renovoidut pöytäkirjat paloivat.

Kolmas raja on maantieteellinen, ja sen veti Uudenkaupungin rauha.

Sortavala, Käkisalmi, Kurkijoki, Impilahti ja Salmi eivät ole tässä aineistossa, koska ne olivat vuoden 1721 jälkeen Venäjän puolella ja niiden asiakirjat ovat Viipurin hovioikeuden arkistossa. Aineiston itäraja on siis täsmälleen valtakunnanraja.

Se näkyy myös määrissä. Koko tässä korpuksessa Sortavala ja Käkisalmi mainitaan neljällä sivulla, ja ne neljä ovat juuri sellaisia kuin odottaa: tapauksia, joissa joku ylitti rajan.

Neljäs raja on menetelmällinen ja se koskee lukuja.

Tämän kirjan sanamäärät on laskettu koneluetusta tekstistä, ja koneluku on 1700-luvun käsialasta epätarkkaa. Sivumäärät kertovat siitä, kuinka usein sana esiintyy, eivät siitä kuinka monta tapausta oli. Yksi tapaus voi olla neljällä sivulla, ja yhdellä sivulla voi olla neljä tapausta.

Ja aineisto itsessään on hakusanapoiminta. Se sisältää ne sivut, joilla esiintyy jokin kuolemanrangaistuksen sanastoon kuuluva sana tai jokin itäinen pitäjännimi. Se ei sisällä sitä, mikä ei osunut hakuun.

Siksi tässä kirjassa ei ole yhtään prosenttilukua siitä, kuinka suuri osuus kuolemantuomioista pantiin täytäntöön. Sellaisen laskemiseen tarvittaisiin yksi täysi vuosi luettuna kokonaan: kaikki sen vuoden alistetut asiat, ei vain ne jotka osuivat hakusanaan.

Se on tehtävissä. Hovioikeus laati vuosittain designaatioluettelon, jossa yksi asia vie yhden rivin ja jossa lopputulos on omassa

sarakkeessaan. Yhden vuoden luettelo on parisenkymmentä sivua ja siinä on suunnilleen 90 asiaa. Yhden vuoden lukeminen ja purkaminen taulukoksi on viikon työ. Kuudenkymmenen vuoden ajanjakso on siis noin vuoden täysipäiväinen urakka, ja sen päälle tulevat arkistokäynnit, tilaukset ja matkat.

Sitä vuotta ei ole. Tämä kirja on tehty työn ohessa ja omalla kustannuksella, ja se on tehty sillä ajalla joka jää sen jälkeen kun leipä on hankittu pöytään. Mesenaattia ei ole ollut, apurahaa ei ole haettu tähän mennessä, eikä aineiston lukeminen elätä ketään.

Tämä ei ole valitus vaan lähdekritiikkiä. Lukijan on syytä tietää, miksi jokin luku puuttuu, ja tässä tapauksessa syy ei ole se että aineisto olisi vaiennut. Aineisto on olemassa, se on digitoitu ja se on kenen tahansa luettavissa. Se odottaa jotakuta, jolla on siihen vuosi.

Viides ja tärkein varaus koskee sitä, mitä olen itse ollut väärässä.

Tämän kirjan aineistoa lukiessa syntyi viisi havaintoa, joita pidin käytännön vakiintumina, ja jotka osoittautuivat säädöksiksi. Sapatinrikkomuksen kymmenen taalarin sakko on rikoskaaren III luvun 6 §:ssä. Väkivallan sakkotaksat ovat 35 luvussa. Neljäkymmentä paria raippoja vanhempaan kohdistuvasta väkivallasta on 14 luvun 2 §:ssä. Kunnian menettäminen osoittautui rajatummaksi kuin luulin. Ja armahduksen kolmiosainen paketti — raipat, kirkkorangaistus, linnoitustyö — oli kuolemanrangaistuksen lieventämistä koskevassa asetuksessa, jonka nojalla eräs mies vuonna 1764 sai 30 paria raippoja ja kolme vuotta linnoitustyötä.

Kaikki viisi virhettä ovat samaa lajia. Aineistoa luettiin ilman lakikirjaa rinnalla, ja silloin jokainen toistuma näyttää löydöltä.

Se on syytä sanoa ääneen, koska sama virhe on helppo tehdä uudestaan. Kun jokin toistuu näissä asiakirjoissa, ensimmäinen

kysymys ei ole mikä käytäntö tämä on. Ensimmäinen kysymys on, mikä säädös tämän takana on.

Ja lopuksi se, mikä jäi kysymykseksi.

Kuolemanrangaistuksen lieventämistä koskevien asetusten tekstiä ja niiden mahdollista taksataulukkoa ei ole löytynyt. Turun hovioikeuden yleiskirjeitä ei ole löytynyt, vaikka niitä siteerataan päätöksissä nimeltä ja päivämäärällä. Vuoden 1706 asetusta kreikanuskaisen häpeärangaistuksesta ei ole löytynyt. Eikä ole löytynyt sitä kirkkolain lukua, joka velvoitti valmistamaan kuolemaan tuomitun kuolemaansa — vaikka juuri se on tämän kirjan nimi.

Näitä ei ole löytynyt siksi, että ne ovat kadonneet, vaan siksi että niitä on etsitty painetuista kokoelmista, jotka sisältävät kuninkaallisia säädöksiä. Hovioikeuden yleiskirje alaisilleen tuomioistuimille ei ole kuninkaallinen säädös. Kappale siitä on todennäköisesti jonkin kärjäkunnan arkistossa, saapuneiden kirjeiden joukossa, siellä minne se lähetettiin.

Se on hyvä paikka lopettaa. Tämä kirja on tehty asiakirjoista, jotka joku kirjoitti käsin, lähetti eteenpäin ja jotka joku toinen otti vastaan ja pani talteen. Ne säilyivät sen vuoksi.

Ja ne kertovat sen mitä ne kertovat, eivätkä yhtään enempää.

Se rikos, jota ei sanottu ääneen

Rikoskaaren kymmenennessä luvussa on yksi ainoa asia, ja se on kirjoitettu kahteen pykälään.

Ensimmäinen kuuluu: *Hwar som hafwer tidelag med få, eller andra oskiäliga diur; then skal halshuggas, och i bål brännas, warde ock samma diur tillika dödadt och brändt (joka sekaantuu karjaan tai muihin järjettömiin eläimiin, se mestattakoon ja poltettakoon roviolla, ja tapettakoon ja poltettakoon sama eläin samalla).*

Toinen koskee sitä, joka ei ehtinyt. Jos jotakuta ei voida sitoa itse tekoon mutta hänellä havaitaan olleen täysi aikomus ja hän on ollut valmis sen täyttämään, hän tekee työtä kaularautoissa.

Päätöksissä tekoa ei juuri koskaan nimetä suoraan. Se on *den wederstyggeliga tidelags synden*, iljettävä eläimeensekaantumisen synti, ja sana *synd* on siinä joka kerta. Se ei ole rikos toista ihmistä vastaan eikä valtiota vastaan. Se on rikos järjestystä vastaan.

Tämä on aineiston yleisin kuolemanrikos.

Sana *tidelag* esiintyy tämän kirjan korpuksessa 224 sivulla, ja luku kasvaa tasaisesti läpi vuosisadan: 1750-luvulla neljätoista sivua, 1760-luvulla 25, 1770-luvulla 32, 1780-luvulla 65. Yhtään näistä ei ole tässä kirjassa aiemmin käsitelty muuten kuin ohimennen, ja siihen on syy: aihe on nykylukijalle epämukava tavalla, joka ei liity siihen mistä 1700-luvulla oli kyse.

Se kannattaa siis sanoa heti. Näissä jutuissa ei rangaista eläimeen kohdistuvasta julmuudesta eikä poikkeavuudesta sinänsä. Niissä

rangaistaan siitä, että ihminen oli ylittänyt rajan, jonka Jumala oli asettanut lajien väliin — ja siksi eläin tapettiin ja poltettiin hänen kanssaan, vaikka eläin ei ollut tehnyt mitään.

Ensimmäinen tämän kirjan aineistossa luettu tapaus on vuodelta 1754.

Renki Casper Hansinpoika Willmi Sotkamosta oli kruununnimismies Isaac Schröderuksen ilmiantama. Hän tunnusti itse, ja tunnusti myös tehneensä sen useita kertoja, ja päätöksessä mainitaan lisäksi muita rikoksia. Käräjäoikeus tuomitsi hänet 10 luvun 1 §:n nojalla mestattavaksi ja poltettavaksi roviolla, ja eläin oli tapettava.

Samana vuonna kaksi muuta miestä samasta seudusta sai toisen pykälän mukaisen tuomion. Talollisenpoika Olof Olofinpoika Pääkkönen Lammasperän kylästä oli ilmiannettu siitä, että hän oli ollut aikeissa, ja hänet tuomittiin tekemään työtä kaularauodoissa *ett helt åhr*, kokonaisen vuoden. Talollisenpoika Påhl Johaninpoika Väisänen Katerman kylästä sai samasta puolen vuotta.

Aikomuksesta sai siis puoli vuotta tai vuoden rautoja. Teosta sai kuoleman.

Kolme asiaa toistuu näissä jutuissa niin säännöllisesti, että ne kannattaa nostaa esiin erikseen.

Ensimmäinen on *eläin*. Se yksilöidään päätöksessä aina, ja usein tarkemmin kuin ihmiset. Kappalainen Argilanderin punainen lehmä. Raatimies Neumanin kaksi lehmää, joista toisella oli kello kaulassa ja toinen oli musta-valkokirjava. Torppari Laitisen vaaleanpunainen lehmä. Talollinen Pipparin lehmä. Ja Sotkamossa 1772 lehmä, joka kuului talollinen Kalja Tervolle ja jonka arvoksi määrättiin kymmenen taalaria hopearahaa.

Toinen on *omistaja*. Eläin oli jonkun omaisuutta, ja kun se tapettiin, omistaja menetti sen. Siksi päätöksissä on usein korvausmääräys: tuomitun omaisuudesta oli maksettava eläimen arvo sille, jolta se otettiin. Rangaistus siis tuotti sivullisen vahingon, ja vahinko laskettiin ja korvattiin.

Kolmas on *tunnustus*. Näyttökynnys oli näissä jutuissa sama kuin muissakin: kaksi valallista todistajaa tai oma tunnustus. Ja koska teolla ei tavallisesti ollut todistajia, tunnustus oli lähes ainoa tie tuomioon. Siksi päätöksissä toistuu ilmaus *egen bekännelse ... styrkt af omständigheter* — oma tunnustus, jota olosuhteet vahvistavat.

Ja siksi näissä jutuissa vapautettiin usein. Vuonna 1756 talollisenpoika Anders Mattsinpoika Haikanen Arpialasta oli epäilty ja ilmiannettu, mutta käräjäoikeus vapautti hänet 17 luvun 33 §:n nojalla — ja vapautti samalla kruununnimismies Johan Pauliuksen ja rengin, jotka olivat hänet ilmiantaneet.

Ilmiannon riski oli näissä jutuissa erityisen suuri, koska syyte oli helppo esittää ja mahdoton todistaa.

Vuonna 1766 talollinen Karhu Väisälänmäeltä oli ilmiantanut kaksi miestä siitä, että nämä olivat levittäneet hänestä huhua, jonka mukaan hän olisi tehnyt teon erään hänelle kuuluvan eläimen kanssa. Käräjäoikeus vapautti Väisäsen huhusta 17 luvun 33 §:n nojalla ja tuomitsi Karhun 60 luvun 4 §:n nojalla.

Vuonna 1791 talollinen Eric Knuti oli haastanut piika Margareta Niemilän siitä, että tämä oli levittänyt hänestä saman huhun. Knuti ei kyennyt näyttämään väitettään toteen, ja lopputulos kääntyi: Margareta vapautettiin, ja Knuti tuomittiin perusteettomasta ilmiannosta kuuden taalarin ja 32 killingin sakkoon ja anteeksipyyntöön.

Rikos, jonka ainoa todiste oli tavallisesti tekijän oma suu, tuotti siis myös oman rikoslajinsa: puheen siitä, että joku oli tehnyt sen.

Ja sitten se, mikä tekee tästä rikoslajista tämän kirjan kannalta ratkaisevan.

Boströmin kokoamien kansallisten lukujen mukaan eläimeen sekaantumisesta pantiin Suomessa vuosina 1751–1801 täytántöön viisi kuolemantuomiota, ja kaikki viisi Pohjanmaalta. Viisi viidessäkymmenessä vuodessa.

Samaan aikaan tuomioita langetettiin jatkuvasti. Tämän kirjan aineistossa niitä on kymmeniä, ja niitä langetettiin vielä vuosina 1800, 1801, 1802, 1804 ja 1805 — aivan Ruotsin vallan loppuun asti.

Väli täyttyi armahduksilla. Käräjäoikeus tuomitsi kuolemaan, hovioikeus vahvisti syyllisyyden, ja kuningas lievensi. Renki Johan Immonen sai vuonna 1768 tilalle 30 paria raippoja, kaksi vuotta Loviisan linnoituksessa ja karkotuksen kihlakunnasta. Rakuuna Staffan Askelin sai saman. Talollisenpoika Johan Iivananpoika Tarnanen sai vuonna 1765 hovioikeudelta suoraan raipat ja määrävuodet linnoitusta.

Tämä on siis se rikoslaji, jossa laki ja käytäntö erosivat kaikkein selvimmin. Pykälä vaati kuolemaa, ja kuolema toteutui viidessä tapauksessa viidessäkymmenessä vuodessa.

Miksi pykälää ei kumottu?

Siihen ei ole tässä aineistossa vastausta, koska aineisto sisältää päätöksiä eikä perusteluja lainsäädännölle. Mutta yhden asian se näyttää.

Kun kuningas armahti, tilalle tuli aina julkinen häpeärangaistus. Raipat annettiin, kirkkorangaistus toimitettiin, ja mies vietiin pois

pitäjältä. Rikoksen luonne — synti järjestystä vastaan — vaati, että se sovitettiin näkyvästi siinä yhteisössä jossa se oli tehty.

Kuolema oli siis se osa, joka voitiin jättää pois. Häpeä ei ollut.

Lukko, kirstu ja hirsipuu

Vuoden 1734 laissa varkaudesta ei kuollut. Rikoskaaren 40 luku säättää sakoksi kolme kertaa varastetun arvon, ja jos sitä ei kyetä maksamaan, tuomittu *plichte med kroppen, doch ej högre än efter stöldens värde* — sovittakoon sen ruumiillaan, ei kuitenkaan enempää kuin varastetun arvon mukaan.

Yksitoista vuotta myöhemmin se muuttui. Kuninkaallinen asetus 20. joulukuuta 1745 koski rangaistuksen kiristämistä varkaille, ja sen nojalla murtovarkaudesta saattoi seurata kuolema.

Ja kuolema oli tässä eri muotoinen kuin muualla tässä kirjassa. Varkaita ei mestattu. Heidät *hirtettiin*.

Ero ei ollut tekninen vaan säätyyn liittyvä. Mestaus ei ollut häpeällinen rangaistus. Sitä käytettiin myös aatelisille ja sotilaille, ja mestatun ruumis saattoi saada kirkonkellot ja haudan kirkkoon. Hirttäminen oli häpeällinen, ja se oli varattu varkaudelle.

Tässä kirjassa kuvattu asteikko saa siis vielä yhden ulottuvuuden. Kuolemassa itsessään oli sääty.

Aineiston hirttotuomiot toistavat samaa kaavaa, ja siinä on aina kolme osaa: lukko, kirstu ja summa.

Vuonna 1754 Ivan Terentjev oli murtautunut lukittuun aittaan, kantanut sieltä pois lukitun arkun ja murtanut sen auki, ja ottanut siitä rahaa ja tavaraa 198 taalarin arvosta kuparirahaa. Asianomistaja oli tosin saanut takaisin 136 taalaria 19 äyriä. Käräjäoikeus tuomitsi hänet vuoden 1745 asetuksen nojalla hirtettäväksi.

Vuonna 1760 Petter Rosilainen oli murtautunut lukittuun aittaan ja vienyt sieltä lukitun arkun, jossa oli käteistä rahaa ja tavaraa. Omistaja Anders Ahonen ilmoitti valallaan arvoksi 215 taalaria kuparirahaa, ja siihen summaan sisältyi särjetyn kirstunlukon arvo. Hirtettäväksi.

Vuonna 1762 Henrich Lehtelainen oli avannut matkatoverinsa ja lankonsa Zachris Kämäläisen lukitun matka-arkun ja ottanut siitä kuusitoista taalaria 29 äyriä kolikoissa ja kaksikymmentäneljä taalaria seteleissä. Setelit hän oli palauttanut omistajalleen. Hirtettäväksi — ja lisäksi määrättiin, että *thess til missbruk tienlige nyckel borde sönderslås* (hänen väärinkäyttöön soveltuva avaimensa oli lyötävä rikki).

Avain lyötiin rikki. Se on pieni yksityiskohta ja se kertoo, mitä rikoksessa pidettiin olennaisena.

Sillä kaikissa näissä jutuissa se, mikä ratkaisi, ei ollut varastetun arvo vaan lukko.

Talossa oli aitta, ja aitassa oli kirstu, ja kirstu oli lukossa. Rahat eivät olleet kirstussa siksi ettei niitä olisi voitu piilottaa muualle, vaan siksi että lukko oli se raja, jota ei ylitetty. Iisalmen jutussa varkaat menivät viljalaariin käsivarren syvyyteen ja tasoittivat pinnan kädellään; sekin oli piilo, mutta se ei ollut lukko.

Kun lukko murrettiin, murrettiin se raja. Ja siksi vuoden 1745 asetus koski nimenomaan *murtovarkautta* eikä varkautta yleensä.

Se näkyy myös arvon laskemisessa. Anders Ahosen 215 taalarin summaan laskettiin mukaan särjetyn lukon arvo. Ja Öhmanin jutussa vuonna 1756 tuomitun omaisuudesta oli korvattava paitsi varastetut 35 taalaria myös vahinko kirstunkannessa, joka oli hakattu rikki, kolme taalaria — ja lisäksi Öhmanin menettämä aika ja vaiva.

Ja sitten sama kuvio kuin läpi tämän kirjan: tuomiot langetettiin, mutta harva pantiin täytäntöön.

Boströmin kansallisten lukujen mukaan varkaudesta hirtettiin Suomessa vuosina 1751–1801 kaikkiaan *kolme* ihmistä.

Aineistossa hirttotuomioita on kymmeniä. Ja niiden vieressä, samoilla sivuilla, on niiden purkautuminen.

Jonas Hara oli vuonna 1754 tuomittu hirtettäväksi kirkon kahden lukitun arkun murtamisesta. Vuoden kuluttua hovioikeuden läsnä olleet jäsenet päättivät: 20 paria raippoja, kirkkorangaistus ja vuosi työtä Loviisan linnoituksessa.

Rakuuna Olof Kiskinen eli Enroth oli murtautunut leski Hedvig Klöfverin aitan ja vienyt 92 taalaria 29 äyriä. Kuolemantuomio; ja heinäkuussa 1756 tilalle raipat, kirkkorangaistus ja se mitä varastetusta puuttui.

Ekel Kuokkanen oli vienyt 171 taalarin arvosta. Kuolemantuomio; ja tilalle 40 paria raippoja, kirkkorangaistus ja vuosi Helsingin linnoituksessa.

Dahlman sai 25 paria ja kirkkorangaistuksen.

Ivar Hiltunen ja Thomas Keinonen, jotka olivat tiirikoineet torppari Grels Mardikaisen aitan ja arkun ja vieneet 60 taalaria kuparilevyinä, tuomittiin hirtettäväksi. Hovioikeus antoi kummallekin 20 paria raippoja ja yhden sunnuntain kirkkorangaistusta. Rahat Mardikainen oli jo saanut takaisin.

Neljä hirttotuomiota, neljä samaa lopputulosta: raipat, kirkkorangaistus, ja usein määrävuosi linnoituksessa.

Se on sama kolmiosainen paketti kuin kuolemantuomioiden armahduksissa — kipu, häpeä ja työ — ja se annettiin tässä rikoslajissa niin säännönmukaisesti, että hirsipuu alkaa näyttää enemmän tuomion muodolta kuin sen sisällöltä.

Ja yhtä säännönmukaisesti annettiin toinenkin määräys: *af dess egendom borde ersättas* — hänen omaisuudestaan on korvattava. Se, joka menetti kirstunsa, sai sen arvon takaisin siltä osin kuin varkaalla oli mitä ottaa.

Kuolemantuomio oli siis se osa, joka jäi useimmiten panematta täytäntöön. Korvaus ei ollut.

Yksi tapaus tästä joukosta on kirjassa jo aiemmin mainittu, ja se kannattaa palauttaa mieleen tässä yhteydessä.

Irtolainen Michel Tenhunen murtautui Hautajärven kylässä talollinen Pähl Raikkosen lukittuun aittaan ja vei rahaa ja tavaraa 25 taalarin 26½ äyrin arvosta. Hän tunnusti. Käräjäoikeus tuomitsi hänet vuoden 1745 asetuksen nojalla hirtettäväksi, ja lisäksi hänen omaisuudestaan oli korvattava Raikkoselle kaksi taalaria 16 äyriä, jotka hän oli kavaltanut varastetuista rahoista eikä palauttanut.

Kaksikymmentäviisi taalaria. Sen verran maksoi hirsipuu, jos lukko oli murrettu.

Vartija, viila ja karkuri

Rikoskaaren 19 luvun 3 § kuuluu: *Släpper wachtkarl fånga lös af försummelse eller wangiömo; miste tienst sin, och plichte ther til med böter, fängelse, arbete eller spö (jos vartiomies päästää vangin irti laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, menettäköön virkansa ja rangaistakoon sen lisäksi sakolla, vankeudella, työllä tai raipoilla).*

Pykälän olemassaolo kertoo, että sitä tarvittiin.

Vankeja karkasi jatkuvasti. Sana *rymt* tai *på flykten* esiintyy tämän kirjan aineistossa 258 sivulla, ja niiden joukossa on kaikkia mahdollisia: kuolemaan tuomittuja, murtovarkaita, lapsenmurhasta epäiltyjä, sotilaita.

Kajaaninlinnan kruununvankilasta karkasi vuonna 1758 kolme kerralla: venäläiset Petri Larinen ja Jahrimo Kurikainen sekä nainen nimeltä Gertrud. Raastuvanoikeus tutki, kenen syytä se oli. Vartiomestari Anders Ulvik vapautettiin 17 luvun 33 §:n nojalla, mutta vartiomies Staffan Parviainen tuomittiin huolimattomuudestaan 19 luvun 3 §:n nojalla.

Sama vankila, sama vartiomestari, ja yksitoista vuotta myöhemmin sama ongelma. Heinäkuussa 1769 Ulvik ilmiantoi kaksi entistä vartiomiestä, Henric Hiljasen ja Olof Liuskin, siitä että nämä olivat salakuljettaneet vankilaan neljä viilaa niille neljälle venäläiselle, jotka siellä olivat rajaratsastaja Ahlbergin surmasta. Miehet olivat viilanneet pulttinsa niin, että olivat lähellä päästä irti.

Hiljanen ja Liuski kiistivät, eikä salakuljetusta saatu näytetyksi. Mutta koska he eivät olleet olleet vartiotuvassa sinä yönä, heidät tuomittiin

laiminlyönnistä 19 luvun 3 §:n nojalla kahdeksaksi päiväksi vankeuteen vedelle ja leivälle.

Se rangaistus on syytä avata, koska se toistuu tässä kirjassa kymmeniä kertoja ja koska sen nimi antaa siitä väärän kuvan.

Vankeus vedellä ja leivällä ei ollut vapaudenriistoa. Se laskettiin ruumiinrangaistukseksi, ja rangaistus ei ollut siinä että ihminen suljettiin sisään vaan siinä että hän näki nälkää. Sitä pidettiin kuitenkin vähemmän häpäisevänä kuin linnoitustyötä, ja siksi sitä annettiin virkamiehille ja talollisille silloin kun raipat olisivat olleet liikaa.

Vanki sai leipää ja vettä eikä mitään muuta. Suolaa sai vain sen vähäisen määrän, joka leipäannokseen sisältyi. Ruotsissa rangaistus kärsittiin *ilman keskeytystä*, toisin kuin Tanskassa ja Norjassa, joissa 1800-luvulla otettiin käyttöön tauko joka viidennen päivän jälkeen ja joissa vangille annettiin suolaa. Ero mainitaan lähteissä nimenomaan terveysriskin vuoksi.

Vuoden 1734 laki sääteli keston tarkasti. Lyhin oli neljä päivää, pisin 28. Tämän kirjan aineistossa esiintyvät luvut asettuvat sille välille: neljä päivää, kahdeksan, neljätoista, kaksikymmentä.

Ja 28 päivää oli myös se määrä, joka vastasi suurinta sakkosummaa. Kun sakkoa ei kyetty maksamaan — tai kun maksaminen olisi pakottanut talollisen myymään talonsa — se muunnettiin vankeudeksi vedellä ja leivällä, ja täysi 28 päivää vastasi 110 taalarin sakkoa.

Kahdeksan päivää nälkää oli siis se, mitä vartiomies maksoi siitä ettei ollut vartiotuvassa. Ja kaksikymmentä päivää oli se, mitä Turun hovioikeuden vuoden 1780 yleiskirjeen mukaan maksoi 80 taalarin sakko, jota ei ollut millä maksaa.

Sama rangaistus, sama pykälä, oli annettu viisi vuotta aiemmin Liperissä toisen vartijan asiassa.

Renki Henrik Kardanen oli asetettu vartioimaan Lukei Timopheofia, joka oli tuomittu mestattavaksi ja teiltattavaksi veljensä surmasta. Timopheof karkasi. Häntä ei voitu näyttää tahallisesti vapauttaneeksi eikä ilmeisen huolimattomaksi, mutta kahdeksan päivää vedellä ja leivällä hän sai.

Vankien vartiointi oli siis tehtävä, joka annettiin rengille, ja renki vastasi siitä ruumiillaan.

Vartija saattoi joutua vastuuseen myös siitä, mitä vankien kesken tapahtui.

Vuonna 1780 vankihuoneessa eräs Lundman kävi vankitoverinsa Kytälän kimppuun. Vartiomiehet kuulivat huudon. Yksi heistä juoksi hakemaan vartiomestarilta avainta ovelle; toinen näki ovesta olevan reiän läpi, mitä sisällä tapahtui, ja puhui Lundmanille ikkunan kautta, ja Lundman myönsi tekonsa ja antoi pois veitsen, jonka kärki oli katkennut. Avainta ei saatu ajoissa, ja ovi murrettiin auki.

Yksityiskohta on tässä olennainen: vankihuoneen ovesta oli reikä, ikkunasta saattoi puhua, ja avain oli jonkun muun taskussa. Se kertoo, millainen 1700-luvun kruununvankila oli.

Ja vuonna 1790 Petter Rumukainen tuomittiin 13 luvun 4 §:n nojalla kolmeentoista pariin raippoja teosta, jonka hän oli tehnyt itselleen. Samassa päätöksessä tuomittiin vartiomies Henric Säisänen 19 luvun 3 §:n nojalla, koska hän oli sekä päästänyt Rumukaisen ulos vankihuoneesta ilman asianmukaista valvontaa että sallinut tämän pitää veistä.

Vartijoiden asiat menivät hovioikeuteen asti, ja ne käsiteltiin yhtä tarkasti kuin itse rikokset.

Vuonna 1774 yhdessä päätöksessä tuomitaan kolme miestä samasta vankilasta. Vanginvartija menetti virkansa ja sai 15 paria raippoja. Vartiomies Johan Kukkonen sai laiminlyönnistään kahdeksan päivää vedellä ja leivällä. Ja postimestari Svahn, joka hoiti samassa vankihuoneessa vartiomestarin tehtävää, sai neljä päivää.

Ja vuonna 1793 Oulun raastuvanoikeus lähetti hovioikeuteen tutkintansa vartiomestari Petter Sundqvistista ja vartiomiehistä Johan Granlundista ja Michel Frantsista, koska *neljä vankia* oli päässyt kruununvankilasta karkuun.

Karkaaminen ei myöskään päättänyt asiaa. Se pysäytti sen.

Kun syytetty katosi, käräjäoikeus ei voinut tuomita häntä poissaolevana. Se saattoi julistaa hänet rauhattomaksi — vuoden 1766 päätöksessä kaksi karannutta miestä *såsom rymde, förklarade fridlöse* — tai se saattoi jättää asian odottamaan.

Vuonna 1762 palvelustyttö Anna Mattsintytär Ladikainen Ilomantsista oli synnyttänyt yksin ja kätkenyt lapsen, jonka koirat olivat syöneet. Ennen tuomiota hän pääsi karkuun, eikä häntä saatu kiinni. Käräjäoikeus katsoi tarpeelliseksi jättää päätöksensä odottamaan.

Vuonna 1772 Ollikainen, jota epäiltiin naisen surmasta, pääsi kruununvankilasta karkuun, eikä hänen kiinnisaamisestaan saatu tietoa. Käräjäoikeus totesi 36 luvun 1 §:n nojalla, että asia oli jätettävä odottamaan *vuosi ja päivä* siitä päivästä, jona Ollikainen pakeni, ennen kuin sitä voitiin ottaa ratkaistavaksi.

Vuosi ja päivä. Se on määräaika, jonka jälkeen asia voitiin käsitellä ilman että syytetty oli paikalla.

Ja se on tämän luvun johtopäätös.

Tässä kirjassa on toistuvasti todettu, ettei vahvistettu kuolemantuomio todista mestausta. Tämä luku kertoo yhden syyn siihen. Väli tuomion ja teloituksen välillä saattoi olla kuukausia tai vuosia, ja sen ajan tuomittu oli hirsipuisessa vankihuoneessa, jonka ovesta oli reikä ja jonka avain oli jonkun taskussa, ja jota vartioi renki tai postimestari.

Neljä viilaa riitti melkein. Lukei Timopheofilla riitti kahdesti.

Ne joilla ei ollut taloa

Tuomiokirjan ensimmäinen tieto ihmisestä ei ole nimi vaan asema. Ennen nimeä lukee, mikä hän on: *bonden*, talollinen. *Bondesonen*, talollisenpoika. *Torparen*, torppari. *Drängen*, renki. *Soldaten*, sotilas.

Ja niiden alla on kaksi sanaa, jotka toistuvat tässä aineistossa yli tuhannella sivulla: *inhyses* ja *lös karl*. Itsellinen ja irtolainen.

Itsellinen asui toisen katon alla ilman omaa taloutta. Irtolaisella ei ollut sitäkään — ei taloa, ei isäntää, ei laillista suojelusta. Ruotsin valtakunnassa aikuisen ihmisen oli oltava jonkun palveluksessa tai omistettava jotain; se, joka ei ollut kumpaakaan, oli lain silmissä irtolainen, ja irtolaisuus oli itsessään rikos.

Aseman merkitseminen ei ollut muodollisuus. Se ratkaisi asioita.

Se ratkaisi, kuka saattoi maksaa sakkonsa ja kuka ei. Talollisella oli talo; irtolaisella ei ollut mitään, ja siksi hänen sakkonsa muutettiin lähes aina raipoiksi tai vankeudeksi vedellä ja leivällä.

Se ratkaisi, kelle voitiin määrätä linnoitustyö. Se, jolla oli talo hoidettavanaan, ei ollut yhtä vapaasti siirrettävissä kuin se, jolla ei ollut mitään mihin palata.

Ja se ratkaisi karkotuksen. Kihlakunnasta karkottaminen oli mahdollinen rangaistus vain sellaiselle, jota mikään ei sitonut siihen kihlakuntaan.

Irtolaisia esiintyy tässä kirjassa jatkuvasti, eikä se ole sattumaa. Michel Tenhunen, joka murtautui lautamiehen aittaan, oli irtolainen. Anders Pardanen, joka löi vaimonsa kuoliaaksi Liperissä, oli

irtolainen. Ivan Terentjev, joka vei lukitun arkun, oli irtolainen. Pehr Kahkonen, jonka vaimo Valborg Taurintytär teki ilmiannon Zacharias Karvosesta, oli irtolainen.

Yhden ryhmän kohdalla asema oli kirjattu vielä tarkemmin.

Vuoden 1772 Turussa annetussa päätöksessä esiintyy neljä ihmistä, jotka kaikki merkitään sanalla *Ziguenerare*. Nimet ovat ruotsalaisia: Beata Danielsdotter ja Maria Christersdotter, molemmat leskiä, sekä Alexander Gustafsson Florin ja Johan Berg.

Beata Danielsdotter oli lyönyt Maria Christersdotteria niin, että tämä kuoli, ja hänet tuomittiin mestattavaksi ja ruumis pantavaksi syrjään kirkkotarhaan. Florin oli lyönyt Bergiä kolme kertaa ilman vammaa ja lyönyt kolme verihaavaa päähän, ja siitä laskettiin sakko haava haavalta.

Mutta Bergin kohdalla päätöksessä on jotain muuta. Hän oli oman ilmoituksensa ja esittämiensä todisteiden mukaan *inskrifwen wid Saltpettersjuderiwärket i Österbotn (kirjoilla Pohjanmaan salpietarikeittimöllä)*, ja kruununpalvelijoiden oli toimitettava hänet sinne takaisin ja saatettava hänet vastuuseen, mikäli hän oli sieltä luvatta lähtenyt.

Salpietarikeittimö selitettiin tässä kirjassa aiemmin sinä mitä se oli: ruudin raaka-aineen tuotantolaitos, jossa keitettiin navetan lattian alta kaivettua maata. Tässä yhteydessä siitä on sanottava toinen asia.

Salpietarinkeittäjät olivat kruunun kirjoissa, ja siihen kuului vapautus sotaväenotosta. Se teki keittimöstä paikan, jonne voitiin kirjata ihminen, jolle ei ollut muuta paikkaa — ja samalla paikan, josta poistuminen oli rikos.

Aineistossa salpietarinkeittäjät esiintyvät sitä paitsi kaikissa rooleissa. Vuonna 1760 salpietarikeittimön ratsastaja Sune Nilsson oli tarkastaja Stenbergin käskystä lyönyt työmestari Isak Söderbergiä niin pahoin, että tämä kuoli kuuden tai seitsemän viikon kuluttua. Vuonna 1770 salpietarikeittimön renki Johan Lytman tuomittiin maantiellä tehdystä murhasta ja ryöstöstä. Ja vuonna 1773 salpietarinkeittäjä Jacob Ljungman oli ilmiannettu erään lesken lapsen isäksi; ilmiannosta hänet vapautettiin, mutta hän sai viiden taalarin sakon siitä, että oli saapunut oikeuteen humalassa.

Se, mitä aineisto romaneista kertoo, on siis vähän ja se on hajallaan. Sana *Ziguenerare* esiintyy tässä korpuksessa yhdellätoista sivulla, ja niistä useimmat ovat 1800-luvulta.

Mutta yksi asia näkyy niistäkin. Romanien nimet kirjataan aina, ja aina kokonaisina — Karl Fredrik, Gabriel ja Anna Helena Långström, Karl Fredrik Svarts, Sofia Lindström, Anders Olofsson Florin — ja niiden perässä lukee kotipaikka. Piippola, Frantsilan kappeli, Sarisniemi Paltamon pitäjässä, Hyrynsalmi.

Ryhmällä, jonka oletetaan olleen kotipaikaton, oli asiakirjoissa kotipaikka.

Ja siitä seuraa se, mikä tekee tästä luvusta osan tämän kirjan pääväitettä.

Rangaistus sovitettiin ihmiseen, ja sovittaminen edellytti tietoa siitä kuka hän oli. Siksi asema kirjattiin ennen nimeä, ja siksi päätöksissä kerrotaan, oliko miehellä talo, oliko hän jonkun palveluksessa, mihin hän oli kirjoilla ja mistä hän oli kotoisin.

Se oli hallinnollinen tarve. Mutta se tuotti sivutuotteena sen, mitä tässä aineistossa on: nimeltä mainittuja ihmisiä, joista ei ole jäänyt jäljelle mitään muuta.

Irtolaisesta ei ole maakirjassa riviä, koska hänellä ei ollut maata. Ei henkikirjassa, jos hän ei ollut kenenkään taloudessa. Hänestä on yksi rivi tuomiokirjassa, ja se on siellä siksi, että hän teki jotain väärin.

Se on epäoikeudenmukainen tapa säilyä. Mutta se on tapa säilyä.

Viisi kertaa väärässä

Tämä kirja syntyi lukemalla, ja lukiessa oli aika ajoin väärässä. Osa erehdyksistä oli sellaisia, että ne kannattaa kertoa, koska ne olivat kaikki samaa lajia ja koska sama erehdys on helppo tehdä uudestaan.

Ensin kaatui kolme oletusta siitä, kuka kuolee.

Kun ensimmäiset neljä vahvistettua kuolemantuomiota olivat kaikki kreikanuskoisten, näytti ilmeiseltä että uskonto selittää asian. Sitten tulivat Leinosen veljekset Paltamosta, molemmat suomalaisia luterilaisia talonpoikia, ja molempien tuomiot vahvistettiin.

Seuraavaksi näytti siltä, että vahvistus koskee vain kuolemaan johtanutta väkivaltaa ja ryöstöä. Sitten tuli Jacob Lund, joka mestattiin sukurutsasta.

Kolmanneksi näytti siltä, että vahvistetut kuolemantuomiot koskevat vain miehiä; niitä oli seitsemän seitsemästä. Sitten tuli romanileski Beata Danielsdotter, jonka mestaus vahvistettiin lokakuussa 1772.

Kolme kertaa etsin sääntöä ja kolme kertaa aineisto kumosi sen. Se on itsessään tulos: yksinkertaista sääntöä siitä, kenen kuolemantuomio pantiin täytäntöön, ei ole. Kestävä kuvio koskee teon lajia eikä tekijää — ja sekin on kuvio eikä laki.

Sitten kaatui viisi havaintoa, jotka luulin löydöiksi ja jotka olivat lakikirjan lukemista.

Kymmenen taalarin sakko sapatinrikkomuksesta toistui aineistossa vuosikymmenestä toiseen samana, ja pidin sitä vakiintuneena

käytäntönä. Se on rikoskaaren III luvun 6 §:ssä, ja siellä on myös aikaikkuna: aamuneljästä yhdeksään illalla.

Väkivallan sakot eriteltiin päätöksissä teko teolta, kaksi taalaria verihaavasta ja kuusi markkaa iskusta ilman vammaa, ja pidin erittelyä tuomioistuimen tarkkuutena. Se on 35 luvussa, sanasta sanaan.

Neljäkymmentä paria raippoja vanhempaan kohdistuvasta väkivallasta toistui viidessä tapauksessa kolmenkymmenen vuoden aikana, ja päättelin että tuomioistuimet olivat luoneet vakiorangaistuksen itse. Se on 14 luvun 2 §:ssä yhtenä neljästä vaihtoehdosta.

Kunnian menettäminen näytti yhdeltä rangaistuksen yleiseltä osalta. Se osoittautui erikoisrangaistukseksi, joka liittyy luottamusrikoksiin.

Ja viimeisenä kaatui se, jonka olin pitänyt kirjan varmimpana havaintona käytännöstä. Armahduksen kolmiosainen paketti — raipat, kirkkorangaistus, linnoitustyö — toistuu aineistossa niin monta kertaa, ettei se voinut olla sattumaa, eikä sitä ole rikoskaaressa. Sitten löytyi vuoden 1764 päätös, jossa mies rangaistiin *efter Leutförordn (lieventämisasetuksen mukaan)* kolmellakymmenellä parilla raippoja ja kolmen vuoden linnoitustyyllä. Kolmikko oli säädetty.

Kaikki viisi ovat samaa erehdystä. Aineistoa luettiin ilman lakikirjaa rinnalla.

Kun asiakirjoja lukee riittävän monta, niistä alkaa nähdä toistumia, ja toistuma näyttää löydöltä. Se on löytö vain silloin, kun laki jättää valinnanvaraa ja tuomioistuin valitsee joka kerta samoin. Jos laki sanoo saman asian, toistuma ei kerro tuomioistuimesta mitään.

Ero on koko tutkimuksen ero, ja sen huomaa vasta kun avaa lakikirjan. Siksi se kannattaa sanoa selvästi: kun jokin toistuu näissä

asiakirjoissa, ensimmäinen kysymys ei ole mikä käytäntö tämä on. Ensimmäinen kysymys on, mikä säädös tämän takana on.

Ja mitä sitten jäi.

Jäi se, että julkinen häpeärangaistus ei koskaan jäänyt pois mutta sen muoto neuvoteltiin tuomitun mukaan — ja siitä on aineistossa neljä eri toteutustapaa, joista yhtä varten oli säädetty kuninkaallinen asetus vuonna 1706.

Jäi se, että rangaistus koottiin osista, ja että ne osat tulivat neljästä eri laista, joita sovellettiin samassa päätöksessä.

Jäi se, että kuolemaan tuomitun oli oltava valmis kuolemaan, ja että sen laiminlyönnistä joutui oikeuteen.

Ja jäi se, että kaikki tämä oli kirjoitettu ylös. Nimet, iät, ruumiinlaadut, sukulaisuudet, uskontokunnat, maksukyky. Järjestelmä, joka sovitti rangaistuksen ihmiseen, joutui ensin katsomaan häntä ja kirjaamaan mitä näki.

Siksi näitä asiakirjoja voi lukea kahdensadanviidenkymmenen vuoden päästä, ja siksi niistä löytyy ihmisiä eikä vain tapauksia.

VIITTEET

Lyhenne *VHOA* tarkoittaa Kansallisarkiston Vaasan hovioikeuden arkistoa. Sivunumerot viittaavat tämän työversion sivuihin ja tarkistetaan lopullisessa taitossa.

Luku I

Lyhenne *VHOA* tarkoittaa Kansallisarkiston Vaasan hovioikeuden arkistoa. Sivukohtaiset Astia-linkit ovat kirjan verkkoliitteessä.

Kirves ja kirjuri

s. 7 *Jöran Johansson Leinosen teko ja tuomio*. *VHOA*, alistettujen asiain päätöstaltiot 1772, s. 67. Uhrien nimet ja lukumäärä perustuvat hovioikeuden kertaukseen käräjätutkinnasta; rengin nimen luenta *Jöran Waldanen* on epävarma.

s. 7 *Papiston velvollisuus valmistaa tuomittu*. Sanamuoto toistuu lähes muuttumattomana kaikissa vahvistetuissa kuolemantuomioissa; esim. *VHOA* 1754, s. 528 ja 1762, s. 795.

s. 8 *Teilaaminen*. H. J. Boström, ”Kuolemantuomioista ja niitten täytäntöönpanosta Suomessa ennen vuotta 1826”, *Defensor Legis* 1929.

s. 9 *Clarcken piirros Olkijoelta 1798*. E. D. Clarke, *Travels in various Countries of Europe, Asia and Africa*; Boströmin siteeraamana.

s. 9 *Chydeniuksen mestaussaarna Kruunupyyssä 12.4.1786*. Boströmin siteeraamana.

s. 10 *Oikeudenkäynti Westzyntiusta, Frosterusta ja Castreenia vastaan*. *VHOA* 1772, s. 68; asian valmistelu s. 14 ja *VHOA* 1770, s. 595. Nimet ja se, että papit seurasivat Leinosta mestauspaikalle, on luettu alkuperäisestä. Käräjäoikeuden tuomitseman vankeuden pituus ei käy päätöksestä ilmi.

s. 10 *Sanamuoto uti förhårdadt tilstånd*. *VHOA* 1770, s. 595; luettu koneluetusta tekstistä. Toisaalla samaa asiaa kuvataan sanalla *oberedd*, valmistautumaton.

s. 11 *Luvut 228 ja 2*. Laskettu tämän kirjan koneluetusta aineistosta, joka kattaa 9 819 sivua. Luvut kuvaavat tätä aineistoa, eivät koko valtakuntaa.

s. 11 *Kirkkolaki 1686 ja kielto antaa tuomitulle väkevää*. Kyrkio-Lag och Ordning 3.9.1686; kirje valtakunnan hovioikeuksille 3.11.1690. Sitaatti on toisen käden lähteestä, ja luku ja pykälä on paikannettava painetusta tekstistä.

s. 13 *Aineiston laajuus ja sanamäärät*. Kansallisarkiston Sisältöhaku, kaksi hakua, yhdistetty korpus 9 819 sivua.

s. 14 *Sukurutsan säännökset*. Rikoskaaren 59 luku, erityisesti 1, 2 ja 5 §. Lundin ja Neovian tuomiossa viitataan luvun 2 ja 5 §:ään.

s. 14 *Jacob Lund ja Helena Neovia*. VHOA 1772, s. 444–450 ja s. 329 (designaatioluettelo). Kuninkaan reskripti saapui 9.11.1772.

s. 15 *Raipparangaistuksen laskeminen pareina*. Parimäärä ja lyönnit paria kohden ovat päätöksissä. Selitys siitä, miksi pari vaihdettiin, perustuu rangaistuskäytäntöä koskevaan kirjallisuuteen eikä tämän aineiston asiakirjoihin.

Luku II

s. 1 *Rikoskaaren rakenne ja lukujen otsikot*. *Sweriges Rikes Lag, Gillad och Antagen på Riksdagen Åhr 1734*, Missgärningsbalken. Käytetty Lundin yliopiston digitoimaa tekstiä painetusta laitoksesta.

s. 2 *Olaus Petrin tuomarinohjeet*. Painettu vuoden 1734 lain alkuun; osia niistä on Suomen laissa yhä.

s. 3 *Kuolemanrangaistuksella uhattujen rikosten määrä*. Laskutavat vaihtelevat lähteittäin; suuruusluokka H. J. Boströmin mukaan, Defensor Legis 1929.

s. 3 *Rikoskaaren 10 luvun 1 § ja 14 luvun 2 §*. Vuoden 1734 laki.

s. 4 *Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 33 §*. Esiintyy tämän kirjan aineistossa 434 sivulla. Sanamäärät on laskettu koneluetusta korpuksesta, joka kattaa 9 819 sivua.

s. 5 *Kirkkolaki 1686*. IX luku kirkkorangaistuksesta, XVIII luvun 10 ja 12 § hautaamisesta. Kuolemaan tuomitun valmistamista koskevan luvun numero on paikantamatta.

s. 5 *Kuninkaalliset erillissäädökset ja hovioikeuden yleiskirjeet*. Tunnistettu tämän aineiston päätöksissä siteerattuina. Useimpien painettua tekstiä ei ole löytynyt.

s. 6 *Beata Danielsdotterin tuomion lainkohdat*. VHOA 1772, s. 453. Luettu alkuperäisestä.

Luku III

s. 1 *Alistettujen asiain sarja*. VHOA, alistettujen asiain päätöstaltiot. Sanamäärät on laskettu tämän kirjan koneluetusta aineistosta, joka kattaa 9 819 sivua.

s. 2 *Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 33 §*. Esiintyy aineistossa 434 sivulla.

s. 2 *Perusteeton ilmianto ja todistajan vaikeneminen*. VHOA 1771, designaatioluettelo, merkintä 26; VHOA 1772, s. 305.

s. 3 *Iisalmen varkausjuttu 1770*. VHOA 1770, s. 879 ja 970; expedioitu 8.2.1771. Nimien luenta *Keinonen* ja *Mardikainen* on koneluetusta tekstistä.

s. 3 *Matts Larsinpoika Heikkinen 1762*. VHOA 1762, s. 9 ja jatkosivu; päätös Turussa 6.7.1762. Luettu alkuperäisestä.

s. 3 *Zacharias Karvonen 1768*. VHOA 1769, päätös Turussa 7.4.1769. Luettu alkuperäisestä.

s. 3 *Anders Hiltunen ja Pål Väisänen 1756*. VHOA 1756, s. 591. Koneluetusta tekstistä.

s. 3 *Jöran Järvisen juttu 1756*. VHOA 1756, s. 140. Sukunimen luenta on epävarma; se esiintyy muodoissa *Jerfwenen* ja *Verfwenen*.

s. 3 *Maria Ericssonin juttu 1772*. VHOA 1772, s. 491. Tuomiossa viitataan rikoskaaren 16 luvun 1 §:n ohella kuninkaalliseen lapsenmurhaplakaattiin 12.7.1750.

s. 4 *Juvan juttu 1766*. VHOA 1766, s. 675; hovioikeuden ratkaisu 4.7.1767. Lakiviitteen luenta on epävarma; se on joko 14 tai 15 luku.

s. 3 *Ilomantsin diakonin juttu*. VHOA 1789, s. 174–185.

s. 4 *Lukei Timopheof*. VHOA 1762, s. 448 ja 450; vartijan juttu VHOA 1764, s. 831–832. Nimi esiintyy aineistossa vain näillä neljällä sivulla.

- s. 4 *Viilat Kajaaninlinnaan*. VHOA 1772, s. 14. Luettu koneluetusta tekstistä.
- s. 5 *Lieventämisstatuutit 1753, 1756, 1762 ja 1803 sekä vuoden 1778 muutos*. Anu Koskivirta, *The Enemy Within* (Studia Fennica Historica 5, 2003).
- s. 5 *Tarnasen juttu 1764–65 ja Sallisen juttu 1801*. VHOA 1765, s. 402; VHOA 1801, s. 283–284. Luettu koneluetusta tekstistä.
- s. 5 *Armon osuus eläimeen sekaantumisen jutuissa*. Laskettu tämän kirjan koneluetusta aineistosta hakusanoilla. Osuudet kuvaavat sitä, kuinka usein sana esiintyy samalla sivulla, eivät tapausten osuutta.
- s. 6 *Kuolemantuomiot eläimeen sekaantumisesta 1800–1805*. VHOA 1800, s. 311 ja 359; 1801, s. 239 ja 283; 1802, s. 191, 193 ja 477; 1804, s. 359; 1805, s. 304.
- s. 5 *Teloitettujen määrän puolittuminen 1749–1778*. H. J. Boström, *Defensor Legis* 1929.

Luku IV

- s. 1 *Raipparangaistuksen laskeminen pareina*. Parimäärä ja lyönnit paria kohden ovat päätöksissä. Selitys siitä, miksi pari vaihdettiin, perustuu rangaistuskäytäntöä koskevaan kirjallisuuteen.
- s. 2 *Julkinen kirkkorangaistus*. Vuoden 1686 kirkkolain IX luku; siteerataan VHOA 1728 ja 1735.
- s. 3 *Sovinto ja kruunun osuus*. Rikoskaaren 24 luvun 1 §. Sovintoja koskeva sana esiintyy aineistossa 134 sivulla.
- s. 3 *Salpietarikeittimö*. Kuvaus salpietarin valmistuksesta ja keittolaitoksen organisaatiosta perustuu ruotsalaiseen paikallishistorialliseen kirjallisuuteen; luvut talonpojan luovutusvelvollisuudesta ovat vuotta 1634 edeltävältä ajalta.
- s. 3 *Romani kirjoilla salpietarikeittimöllä*. VHOA 1772, s. 453. Johan Bergin osalta; luenta varmistettu alkuperäisestä.
- s. 3 *Johan Immonen ja Staffan Askelin 1768*. VHOA 1768, s. 500 ja 354. Koneluetusta tekstistä.

- s. 5 *Magnus Barman* 1760. VHOA 1760, s. 555. Koneluetusta tekstistä; paikannimen luenta *Galgbacken* on epävarma.
- s. 3 *Kuninkaan kirje 6.5.1754 linnoitusvangin raportoinnista*. Siteerataan Sotkamon 1762 ja Tohmajärven 1768 päätöksissä.
- s. 4 *Mestaus ei ollut häpeällinen rangaistus*. H. J. Boström, *Defensor Legis* 1929.
- s. 4 *Michel Tenhunen*. VHOA 1772, s. 450. Iisalmen ylimääräiset käräjät. Tuomion lopputulos on tarkistamatta.
- s. 4 *Rikoskaaren 12:1, 18:8, 21:1 ja 13:1*. Vuoden 1734 laki.
- s. 5 *Ruumiin käsittely muiden kuin mestaajan toimesta*. VHOA 1783, s. 375. Luettu koneluetusta tekstistä.
- s. 5 *Hautaaminen syrjään kirkkotarhaan*. Vuoden 1686 kirkkolain XVIII luvun 10 ja 12 §; siteerataan VHOA 1698, 1777, 1783 ja 1784. Beata Danielsdotterin tuomio VHOA 1772, s. 453.
- s. 6 *Petr Henriksson Leinosen tuomion täytäntöönpano-ohje*. VHOA 1772, s. 47 ja 212. Luettu alkuperäisestä. Uhrien lukumäärän luenta on epävarma.
- s. 6 *Armahduspaketti ja lieventämisasetus*. VHOA 1764, s. 673 (Thomas Lappalainen). Lieventämisasetusten päivämäärät Anu Koskivirran mukaan, *The Enemy Within* (2003). Asetusten teksti ja niiden mahdollinen taksataulukko on hakematta; useimmissa armahduspäätöksissä lainkohtaa ei mainita lainkaan.

Luku V

- s. 1 *Ilomantsi ja Liperi ainoina ortodoksisina seurakuntina Ruotsin puolella vuoden 1721 jälkeen*. Ortodoksisen kirkon Suomen historiaa koskeva yleisesitys.
- s. 1 *Kuninkaalliset säädökset 24.9.1706, 23.11.1742 ja 19.10*. Siteerataan päätöksissä; painettuja tekstejä ei ole löytynyt. Viimeksi mainitun vuosiluku ei käy päätöksestä ilmi.
- s. 2 *Kuisma Omelian juttu*. VHOA, alistettujen asiain päätöstaltioiden 1768, s. 750–767. Talollisen nimen luenta *Hans Liuski* ja lautamiehen *Bengt Ockonen* ovat epävarmoja.

- s. 3 *Oikean käden katkaisu virkamiehen surmasta*. Rikoskaaren 18 luvun 8 §.
- s. 3 *Pappi rajan takaa*. Sanamuoto: *then närmast til Sotkamo belägne Ryska ort eller Socken*.
- s. 4 *Liusvaaran ryöstöjuttu 1768*. VHOA 1768, s. 464, 480, 482 ja 490. Aunuksen ruukin vankihuonetta ja Viipurin kanslian kirjeenvaihtoa koskeva kohta on luettu alkuperäisestä; nimismies Mandellia koskeva ja Foman uhkausta koskeva kohta koneluetusta tekstistä. Nimien kirjoitusasu vaihtelevat päätöksessä.
- s. 4 *Aunuksen miehet Ilomantsissa 1774*. VHOA 1774, merkintä 66.
- s. 4 *Kirjeenvaihto Venäjän puolelle 1798*. VHOA 1798, s. 402. Luettu koneluetusta tekstistä.
- s. 4 *Turun hovioikeuden yleiskirje 21.6.1750*. Siteerataan Sortavalan Danila Lappalaisen asiassa 1772 ja 1774.
- s. 5 *Parferi Jefimoffin juttu*. VHOA 1789, s. 174–185. Etunimen kirjoitusasu vaihtelee. Jutun lopputulos ei käy luetuilta sivuilta ilmi.
- s. 5 *Aineiston kokosi varakihlakunnantuomari ja kruununvouti Gabriel Wallenius*. Sama sukunimi esiintyy Liperin 1764 jutussa, jossa kruununvouti Gabriel Wallenius oli asettanut vartijan Lukei Timopheofille. Onko kyse samasta miehestä, on selvittämättä.

Luku VI

- s. 1 *Rikoskaaren 16 luvun 1 §*. Vuoden 1734 laki, Missgärningsbalken.
- s. 1 *Kuninkaallinen lapsenmurhaplakaatti 12.7.1750*. Siteerataan mm. VHOA 1772, s. 491 ja 1777. Painettua tekstiä ei ole löytynyt.
- s. 2 *Costianderit Paltamossa*. Nimi esiintyy aineistossa 52 sivulla vuosina 1760–1784. Sukulaisuussuhteet on todettu vuoden 1779 päätöksestä ja ne ovat vahvistamatta muista lähteistä.
- s. 3 *Christina Argilanderin juttu*. VHOA, alistettujen asiain päätöstaltiot 1754, s. 727 ja 729. Iisalmen ylimääräiset käräjät. Päätös expedioitu 10.6.1755.
- s. 3 *Anna Niskatar*. Sama päätös; rangaistus rikoskaaren 61 luvun 2 §:n nojalla.

- s. 4 *Määräys hankkia tunnustus ennen teloitusta*. Sama päätös. Sanamuoto koskee Loviisan papistoa; miksi asia oli Loviisassa, ei käy päätöksestä ilmi.
- s. 5 *Maria Ericssonin juttu*. VHOA 1772, s. 491; hovioikeuden ratkaisu 9.2.1773, expedioitu 19.2. Luettu alkuperäisestä. Kylännimen luenta *Typperi* on epävarma, samoin vitsojen parimäärä.
- s. 5 *Välskari Ståhlberg*. Esiintyy tämän kirjan aineistossa vähintään kolmessa jutussa vuosina 1768–1772. Onko kyse samasta miehestä, on vahvistamatta.
- s. 4 *Gertrud Isakintytär Haverisen juttu 1760*. VHOA 1760, s. 8 ja jatkosivut; päätös Turussa 18.3.1760. Luettu alkuperäisestä. Kylännimen ja Jacob Pölläsen nimen luenta on epävarma; samoin se, oliko työhuonemääräys elinikäinen.
- s. 4 *Chirstin Larsintyttären juttu 1760*. VHOA 1760, s. 906. Koneluetusta tekstistä.
- s. 5 *Catharina ja Matts Henrikinpoika 1762*. VHOA 1762, s. 121. Koneluetusta tekstistä; Catharinan sukunimeä ei käy päätöksestä ilmi.
- s. 5 *Anna Sikitar ja Casper Kurvanen*. VHOA 1771, designaatioluettelo, merkintä 26. Nimien luenta on epävarma.
- s. 6 *Kansalliset täytäntöönpanoluvut*. H. J. Boström, ”Kuolemantuomioista ja niitten täytäntöönpanosta Suomessa ennen vuotta 1826”, Defensor Legis 1929, Olivecronan ja Rabben tilastojen mukaan.
- s. 6 *Viisi luettua lapsenmurhajuttua*. Luku koskee tämän kirjan luettua otosta eikä koko aineistoa. Otos painottuu asioihin, jotka etenivät hovioikeuteen.

Luku VII

- s. 1 *Iwan Iwansson Sarnanen*. VHOA, alistettujen asiain päätöstaltiot 1765. Sukunimen luenta on epävarma, samoin linnoitustyön kolmen vuoden kesto.
- s. 1 *Raipparangaistuksen laskeminen pareina*. Parimäärä ja lyönnit paria kohden ovat päätöksissä. Selitys siitä, miksi pari vaihdettiin, perustuu rangaistuskäytäntöä koskevaan kirjallisuuteen.
- s. 2 *Kuninkaallinen asetus 24.9.1706*. Siteerataan Liperin 1765 ja Sotkamon 1768 päätöksissä. Asetuksen painettua tekstiä ei ole löytynyt.

s. 2 *Julkinen kirkkorangaistus*. Vuoden 1686 kirkkolain IX luku; siteerataan mm. VHOA 1728 ja 1735.

s. 2 *Gauriel Fedotovin asia*. VHOA 1768, s. 464, 480 ja 490. Kyvyn arviointia koskeva kohta on luettu alkuperäisestä. Nimien kirjoitusasut vaihtelevat päätöksessä; Jestafejev esiintyy myös muodoissa Jeslafev ja Testafev.

s. 3 *Thomas Thomasson Walain*. VHOA 1772, designaatioluettelo, merkintä 73. Sukunimen luenta epävarma.

s. 3 *Anders Antinpoika Kackinen 1768*. VHOA 1768, s. 1087. Koneluetusta tekstistä.

s. 3 *Helena Neovian ehdollinen vitsarangaistus*. VHOA 1772, s. 449–450.

s. 4 *Turun hovioikeuden yleiskirje 26.10.1752*. Siteerataan mm. VHOA 1757, s. 1615 ja 1774, s. 606. Itse kirjettä ei ole löytynyt; sen sisältö on päätelty soveltamisesta. Vuonna 1780 sen korvasi tai täydensi yleiskirje 12.8.1780, jonka mukaan sakko muunnettiin vankeudeksi.

s. 4 *Sandbergin juttu 1760*. VHOA 1760, s. 638 ja 1764, s. 5. Koneluetusta tekstistä; etunimeä ei käy päätöksestä ilmi.

s. 4 *Matts Toppar*. VHOA 1779, päätös annettu Vaasassa 5.3.1779. Sakkojen erittely on osin epävarma; kokonaissumma 55 taalaria on selvä.

s. 5 *Ruumiintarkastuksen taksa 1760*. VHOA 1760, s. 560.

s. 5 *Anders Kluostarin*. VHOA 1772, designaatioluettelo, merkintä 54. Välskäri Heisen palkkion summa on luettu koneluetusta tekstistä.

s. 5 *Kuisma Omelian jutun välskärilasku*. VHOA 1768, s. 758.

Luku VIII

s. 1 *Lukei Timopheof*. VHOA 1762, s. 448 ja 450; vartijan juttu VHOA 1764, s. 831–832. Nimi esiintyy aineistossa vain näillä neljällä sivulla; haku on tehty kaikilla tunnetuilla kirjoitusasuilla.

s. 2 *Viilat Kajaaninlinnaan*. VHOA 1772, s. 14.

s. 2 *Lähteet, joista täytäntöönpano selviäisi.* Läänintilit ja mestaajan palkkiotositteet, seurakuntien kuolleiden luettelot, vankien ylläpitolaskut. Näitä ei ole käyty läpi tätä kirjaa varten.

s. 3 *Turun hovioikeuden arkiston palo 1827 ja Vaasaan 1776 siirretty aineisto.* H. J. Boström, Defensor Legis 1929.

s. 4 *Sortavala ja Käkisalmi aineistossa.* Neljä sivua koko korpuksessa.

s. 4 *Aineiston laajuus ja koostumus.* Kansallisarkiston Sisältöthaku, kaksi hakua, yhdistetty korpus 9 819 sivua; alkuperäisinä kuvina luettu 57 tapausta.

s. 5 *Viisi korjattua tulkintaa.* Rikoskaaren III luvun 6 §, 35 luku ja 14 luvun 2 §; lieventämisasetus VHOA 1764, s. 673.

s. 6 *Löytymättömät säädökset.* Kuninkaalliset asetukset on etsitty painetuista säädöskokoelmista; hovioikeuden yleiskirjeet ja kirkkolain lukukohta ovat paikantamatta.

Luku IX

s. 1 *Rikoskaaren 10 luvun 1 ja 2 §.* Vuoden 1734 laki.

s. 2 *Sanan tidelag esiintymät.* Laskettu tämän kirjan koneluetusta aineistosta, 9 819 sivua. Luvut kuvaavat sivumääriä eivätkä tapausten määrää.

s. 3 *Casper Hansinpoika Willmi 1754.* VHOA 1754, s. 39 ja 165. Luettu alkuperäisestä.

s. 3 *Olof Pääkkönen ja Påhl Väisänen 1754.* VHOA 1754, s. 508 ja 515; päätökset Turussa 14. ja 17.3.1755. Koneluetusta tekstistä.

s. 4 *Yksilöidyt eläimet.* VHOA 1756, s. 343 ja 577; 1780, s. 258; 1786, s. 327; Sotkamon juttu 1772.

s. 4 *Anders Haikanen 1756.* VHOA 1756, s. 789. Koneluetusta tekstistä.

s. 5 *Karhun juttu 1766 ja Eric Knutin juttu 1791.* VHOA 1766, s. 362; 1791, s. 159. Koneluetusta tekstistä.

s. 5 *Viisi täytäntöönpantua tuomiota 1751–1801.* H. J. Boström, Defensor Legis 1929, Olivecronan ja Rabben tilastojen mukaan.

s. 6 *Immonen, Askelin ja Tarnanen*. VHOA 1768, s. 500 ja 354; 1765, s. 402.

Luku X

s. 1 *Rikoskaaren 40 luvun 1 §*. Vuoden 1734 laki.

s. 1 *Kuninkaallinen asetus varkaiden rangaistuksen kiristämisestä 20.12.1745*. Siteerataan aineiston päätöksissä 34 sivulla. Painettua tekstiä ei ole löytynyt.

s. 2 *Mestaus ei ollut häpeällinen rangaistus*. H. J. Boström, Defensor Legis 1929.

s. 2 *Ivan Terentjev 1754*. VHOA 1754, s. 344. Koneluetusta tekstistä.

s. 3 *Petter Rosilainen 1760*. VHOA 1760, s. 531.

s. 3 *Henrich Lehtelainen 1762*. VHOA 1762, s. 174.

s. 3 *Öhmanin jutun korvauslaskelma 1756*. VHOA 1756, s. 771.

s. 4 *Kolme täytäntöönpantua hirttotuomiota 1751–1801*. Boström, Defensor Legis 1929.

s. 4 *Jonas Hara 1754, Olof Kiskinen 1756, Ekel Kuokkanen 1756, Dahlman 1760*. VHOA 1754, s. 644; 1756, s. 319 ja 771; 1760, s. 659. Koneluetusta tekstistä; nimien luenta on osin epävarma.

s. 5 *Ivar Hiltunen ja Thomas Keinonen 1770*. VHOA 1770, s. 879 ja 970.

s. 5 *Michel Tenhunen 1772*. VHOA 1772, s. 450. Tuomion lopputulos on tarkistamatta.

Luku XI

s. 1 *Rikoskaaren 19 luvun 3 §*. Vuoden 1734 laki.

s. 1 *Sanojen rytm ja på flykten esiintymät*. Laskettu tämän kirjan koneluetusta aineistosta; luku kuvaa sivumäärää.

s. 2 *Kajaanin karkaaminen 1758 ja vartiomestari Ulvik*. VHOA 1760, s. 38 ja 639. Koneluetusta tekstistä; naisen sukunimen luenta on epävarma.

s. 2 *Viilat Kajaaninlinnaan 1769*. VHOA 1772, s. 14.

s. 2 *Vankeus vedellä ja leivällä*. Rangaistuslajin luonne, kestot ja muuntosuhde perustuvat ruotsalaiseen oikeushistorialliseen kirjallisuuteen ja Ruotsin valtionarkiston hallintohistorialliseen esitykseen. Vuoden 1734 lain rajat olivat neljä ja 28 päivää; 28 päivää vastasi 110 taalarin sakkoa. Suolaa ja keskeytyksettömyyttä koskeva kohta on kuvaus Ruotsin käytännöstä eikä perustu tämän kirjan asiakirjoihin.

s. 2 *Henrik Kardanen 1764*. VHOA 1764, s. 831–832. Luettu alkuperäisestä.

s. 3 *Lundmanin ja Kytälän juttu 1780*. VHOA 1780, s. 194. Koneluetusta tekstistä.

s. 3 *Petter Rumukainen ja vartiomies Säisänen 1790*. VHOA 1790, s. 250.

s. 4 *Kolmen vartijan juttu 1774*. VHOA 1774, s. 239.

s. 4 *Oulun neljä karkuria 1793*. VHOA 1793, s. 366.

s. 4 *Anna Mattsintytär Ladikainen 1762*. VHOA 1762, s. 875.

s. 4 *Ollikaisen juttu 1772 ja määräaika vuosi ja päivä*. VHOA 1772, s. 690.

Luku XII

s. 1 *Sanojen inhyses ja lös karl esiintymät*. Yli tuhat sivua tämän kirjan koneluetusta aineistosta. Luku kuvaa sivumäärää eikä henkilöiden määrää.

s. 2 *Michel Tenhunen, Anders Pardanen, Ivan Terentjev ja Pehr Kahkonen*. VHOA 1772, s. 450; 1772, s. 28; 1754, s. 343–344; 1769.

s. 3 *Beata Danielsdotter, Florin ja Berg*. VHOA 1772, s. 453; päätös Turussa 20.10.1772. Luettu alkuperäisestä.

s. 4 *Salpietarikeittimön väki oikeudessa*. VHOA 1760, s. 646; 1770, s. 302; 1773, s. 1790. Koneluetusta tekstistä.

s. 4 *Sanan Ziguenerare esiintymät*. Yksitoista sivua koko korpuksessa, painottuen 1800-luvulle. Romanien nimet ja kotipaikat mm. VHOA 1850, s. 436; 1862, s. 335; 1868, s. 75.

s. 5 *Sana Ziguenerare on 1700-luvun asiakirjan käyttämä nimitys ja esiintyy tässä kirjassa vain lähdettä siteerattaessa.*

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

Arkistolähteet

Kansallisarkisto, Vaasan hovioikeuden arkisto: alistettujen asiain päätöstaltiot (Pohjanmaan sekä Savon ja Kymenkartanon lääni) 1748–1809; rikosasiain pöytäkirjat; renovoidut tuomiokirjat.

Aineisto on haettu Kansallisarkiston Sisältöhaun kautta kahdella haulla ja luettu alkuperäisinä täysresoluutiokuvina Astia-palvelusta. Yhdistetty korpus on 9 819 sivua; alkuperäisinä on luettu 57 tapausta.

Painetut lähteet

Sweriges Rikes Lag, Gillad och Antagen på Riksdagen Åhr 1734. Stockholm 1736. Missgärningsbalken ja Rättegångsbalken.

Kyrkio-Lag och Ordning 3.9.1686.

Kirjallisuus

Boström, H. J.: ”Kuolemantuomioista ja niitten täytäntöönpanosta Suomessa ennen vuotta 1826”. *Defensor Legis* 1929.

Clementsson, Bonnie: *Förbudna förbindelser. Incest 1680–1940.* 2016.

Koskivirta, Anu: ”Sisäinen vihollinen”. *Henkirikos ja kontrolli Pohjois-Savossa ja Karjalassa Ruotsin vallan ajan viimeisinä vuosikymmeninä.* Helsinki 2001. Englanniksi *The Enemy Within*, *Studia Fennica Historica* 5, 2003.

Liliequist, Jonas: *Brott, synd och straff. Tidlagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet.* Umeå 1992.

Moilanen, Mikko: *Kohtalona mestauslava. Kuolemanrangaistus Suomessa 1500–1825.* Docendo 2021.

Moilanen, Mikko: *Suomen pyövelit.* 2019.

Rautelin, Mona: *En förutbestämd sanning. Barnamord och delaktighet i 1700-talets Finland belysta genom kön, kropp och social kontroll.* Helsingfors 2009.